

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023년도-113	처분요구일자	2023-12-26
처 분 종 류	견책(2), 통보(인사자료)(2), 기관경고, 부서경고, 개선(2), 통보(시정완료)(2), 통보(3)		
관 계 부 서	☒☒법인, ☆☆처(▼▼팀), ☐☐실(▲▲팀), ○○실		
제 목	ㄱ사업 관련 ㄴ사업권 계약이행보증서 업무 처리 부적정		

I. 사 건 개 요

1. 사업 추진 경과

☆☆처는 ㄱ에 대한 ‘시운전’(3개월), ‘운영 및 유지보수’(5년) 등을 주요 과업으로 하는 ‘ㄱ사업’을 ◆◆1)(이하 “◆◆”라 한다)와 2018. 5. 8. 체결하였다.

‘ㄱ사업’ 계약 체결 이후, ☆☆처는 사업 수행을 위해 ☆☆처 내 사업수행조직2)(○○팀 등)을 구성하였다. 그리고 ‘운영 및 유지보수’ 과업 수행을 위해 팀원(공항운영 분야) 1명을 포함하여 총 5명의 파견인력을 선발하고자, 2018. 3. 21. 및 2018. 4. 11.에 당시 ■■■처(▲▲팀)에 파견인력 선발을 요청3)하였고, 공항운영 분야 팀원으로 B 차장이 선발되었다.4)

파견 직원의 분야별 세부 과업내용 중 공항운영 분야를 담당하는 팀원은 아래 [표1]과 같이 ‘상업시설관리 및 운영’을 포함하여 업무가 분장되어 있으며, ‘분야에 관계없이 현지 업무상황을 고려하여 팀원 업무분장 시행 예정’임이 명시되어 있었다.

1) ◆◆
2) ○○팀은 '18. 5. 7.부터 '19. 7. 31.까지 운영되었음 (☆☆처-2239, '19.7.30.)
3) ☆☆처-786('18.03.21.) 및 ☆☆처-1082('18.04.11.)
4) 인사발령-65('18.05.02.)

[표1] 파견인력 선발 주요 내용

직 책	분 야	주요 과업내용
팀 원	공항운영	◦ 공항운영 업무 총괄 : 터미널 운영(ASQ 등), 상업시설관리 및 운영, 주차장/청소/경비보안 등

이후 ☆☆처는 ‘ㄱ사업’ 계약서5)에 의거하여 상업시설을 총괄 관리하는 Key Personnel인 ‘Commercial Officer’로 B 차장을 선임하였고, 이에 대해 ◆◆로부터 2019. 1. 8. 최종 승인6)을 받았다.

한편, ☆☆처는 2018. 9. 15.부터 ‘ㄱ사업’을 총괄 관리할 PM(Project Manager)으로 C(촉탁계약직)를 선임7)하였으며, C PM은 2018. 9. 15.부터 2021. 7. 31.까지 업무를 수행하였다.

☆☆처는 원활한 사업 수행을 위해 2019. 1. 22. ☒☒법인8)(당시 법인장 C)을 설립하고, ‘ㄱ사업’에 대한 일체의 과업 이행 등을 ☒☒법인에 위탁하는 위수탁계약9)을 2019. 7. 1. 체결하였다. 이에 따라 ☒☒법인은 ‘ㄱ사업’에 대한 일체의 과업을 현재까지 수행하고 있다.

또한, ☒☒법인 설립으로 ‘ㄱ사업’ 수행을 위해 파견나간 ☆☆처 직원들은 2019. 8. 1.부터 ☆☆처 내 사업수행조직(○○팀 등)에서 ☒☒법인으로 파견되었다.

2. 사고 발생 경위

가) 계약이행보증서 접수 태만

‘ㄱ사업’의 주요 과업으로 상업시설 계약 체결 및 계약관리(사용료 청구

5) Special Technical Conditions of the Agreement - 21.Personnel-(2) Key Personnel Positions
6) ◆◆ 2019/429/2(2019.1.8) Resubmission of 7 Keys Personnel's CVs
7) ☆☆처-3192('18.08.30.), 인사노무처-4070('18.09.07.), 인사노무처-4201('18.09.12.), ☆☆처-1184('21.07.12.)
8) ☒☒법인
9) ㄱ 수행을 위한 위수탁 계약서 (위탁자:IIAC, 수탁자:☒☒법인)
1. ASSIGNMENT 1.1 위탁자는 수탁자에게 O&M Agreement 계약서에 따른 과업의 이행 및 위탁자 명의로 인허가를 취득·유지·변경하는 관련 대관업무 등 행정실무의 처리를 위탁합니다. 위와 같은 과업수행의 범위는 ㄱ사업 수행에 필요한 일체의 행위를 포함합니다.

포함) 업무가 있으며, 이에 따라 ☆☆☆(○○○팀)은 상업시설 사업권 중 ‘ㄴ사업권’(이하 “ㄴ사업권”이라 한다)과 관련하여 ♡♡(이하 “♡♡”라 한다)과 2018. 10. 2. 계약을 체결하였다.

이에 ☆☆☆는 중국 현지직원¹⁰⁾을 채용하고 ㄴ사업권 관리 업무를 수행하게 하였다.

ㄴ사업권 계약 체결 후, ☆☆☆(○○○팀)은 ㄴ사업권 계약서 제7조에 의거하여 ♡♡로부터 총 계약금액의 10%인 계약이행 보증금액(261,000 디나르)에 대해 영업개시일로부터 5년 3개월 동안 유효한 계약이행보증서(수익자: 인천국제공항공사)를 계약체결일(2018. 10. 2.)로부터 2주 이내(2018. 10. 16.까지)에 제출 받아야 한다.

특히, ㄴ사업권 계약이행보증서와 관련하여 ☆☆☆(○○○팀)은 Pre-Proposal Meeting을 아래 [표2]와 같이 2018. 7. 22. 개최하였으며, Pre-Proposal Meeting 회의록에 따르면 낙찰자는 5년 3개월의 기간 동안 계약금액의 10% 금액에 대해 계약이행보증서를 제출해야함을 사업자들에게 고지하였다. 또한, 현지직원인 A는 ♡♡에게 ㄴ사업권 우선협상자로 ♡♡가 선정되었음을 2018. 9. 19. 통보하면서, 계약이행보증서를 제출할 것을 서면으로 요청¹¹⁾하였다.

[표2] ㄴ사업권 Pre-Proposal Meeting 참석 명단

구 분	참석 명단	
인천공항 (4명)	(생략) (생략)	(생략) A
◆◆ (4명)	(생략) (생략)	(생략) (생략)
입찰 참가업체 (8개 회사)	(생략) (생략) ♡♡ (생략) (생략)	(생략) (생략) (생략) (생략) (생략)

그러나, ♡♡는 계약이행보증서 제출 시 ㄴ사업권 계약서와 달리 보증기간이 2018. 9. 20. ~ 2022. 12. 20.(4년 3개월)인 아랍어로 작성된 계약이행보증서를 2018. 10. 7. ☆☆☆(○○○팀)에 제출하였다. 이에 대해 ☆☆☆(○○○팀) B 차장(상업시설 총괄)과 현지직원 A(ㄴ사업권 실무담당자)는 보증기간을 확인하지 않고, ♡♡가 제출한 계약이행보증서는 그대로 접수¹²⁾하였다.

나) 계약이행보증서 갱신 미이행

ㄴ사업권의 영업개시일은 2019. 2. 2.로 확정되었으며, ☐☐법인은 2019. 8. 26. 확정된 영업개시일을 ♡♡에게 통보¹³⁾하였다. ☐☐법인은 ㄴ사업권 계약서에 따른 계약이행보증서의 보증 시작일이 영업개시일이므로, 영업개시일(2019. 2. 2.)을 시작일로 하는 계약이행보증서를 ♡♡로부터 제출받아야 한다. 그러나 ☐☐법인은 ♡♡에게 이를 요청한 바가 없으며, ♡♡도 영업개시일(2019. 2. 2.)을 시작일로 하는 계약이행보증서를 제출하지 않았다.

이후, Key Personnel인 ‘Commercial Officer’로 ‘ㄴ사업’의 상업시설을 총괄 관리하는 B 차장은 2021. 3. 13. 한국 귀국 후 2021. 3. 26.로 ☐☐법인 파견이 종료되었다.

10) A (‘18.7.1~’21.2.13, ‘22.6.19~’23.11.13), D (‘21.8.15~’23.8.14), E (‘18.7.18~’22.6.15)

11) ☐☐법인-ADM-2018-151(2018.9.19.) Notice of Preferred Bidder for the tender of Operation and Management of L and Provision of Porter Services at T4

(결재선: [Submitter] A (상업부서 직원) → [Approver] B (상업총괄) → [Approver] L → [Approver] M(PM))

12) 2018. 10. 7. Delivery of the Final Guarantee (♡♡)-141

(결재선: [Submitter] N (문서접수 담당자) → [Approver] B → [Approver] H → [Approver] C)

13) ☐☐법인-ADM-2019-619(2019.8.26.) ♡♡ grace period approval

(결재선: [Submitter] A (상업부서 직원) → [Approver] B (상업총괄) → [Approver] C(PM))

상업시설을 총괄 관리하는 B 차장의 후임자가 없는 상태에서 B 차장의 파견이 종료됨에 따라 상업시설 총괄 관리에 대한 업무 인수인계는 C 법인장에게 이뤄졌다¹⁴⁾. 그러나 ㄴ사업권 계약이행보증서의 보증기간이 잘못된 상태로 접수되어 있는 사실에 대해서는 인수인계 시 인지하지 못하고 있었음에 따라 인수인계 문서에도 관련 내용이 작성되어 있지 않았으며, 실제로도 관련 내용에 대한 인수인계가 이뤄지지 않았다.

㉡법인은 상업시설을 총괄 관리하던 B 차장의 후임자를 선발하기 위하여 2020. 11. 16.부터 2020. 11. 23.까지 외부 채용사이트를 통해서 채용 공고를 실시하였다. 상업시설 관리뿐만 아니라 시설관리까지 포함하는 ‘상업시설 운영 및 시설관리 팀장’에 대한 채용을 공고하였으며, 채용 결과 F(직급 부장)를 채용하였고, F 부장은 2021. 5. 26.부터 2023. 8. 25.까지 ㉡법인의 ‘상업시설 운영 및 시설관리 팀장’으로 근무하였다.

F 부장은 2020. 12. 22. ◆◆로부터 ‘Commercial Officer’로 승인¹⁵⁾을 받았으나, Working VISA 발급 지연으로 2021. 6. 7.부터 중국에서 근무하였다.¹⁶⁾ F 부장이 근무를 착수할 당시, F 부장이 상업시설 관리 및 운영 하는 업무를 인수받는 문서는 작성되지 않았다.

또한, C 법인장은 법인장 근로계약 종료에 따른 국내복귀 전, 후임 G 법인장에게 상업시설 계약 현황을 포함하여 ‘ㄴ사업’을 총괄하는 업무를 2021. 8. 12. 인수인계¹⁷⁾ 하였으나, 인수인계 문서에는 ㄴ사업권 계약이행보증서의 보증기간이 잘못 접수되어 있는 문제에 대해서는 언급이 없었다.

다) 계약이행보증서 오류 인지 후 미조치

2022. 1. 26. G 법인장은 계약이행보증서 원본 분실방지를 위해 ㉡법인의 각 부서에서 보관하고 있던 상업시설 및 하도급 계약의 계약이행보

증서 원본을 재무부서에서 보관하도록 구두 지시하였다. 이에 따라 상업부서의 E는 상업시설 계약의 계약이행보증서 원본을 재무부서로 이관하였다.

이관 시 E는 D에게 상업시설 계약이행보증서 현황을 작성하도록 지시하였으며, 이에 D는 ㄴ사업권의 계약이행보증서 보증기간이 4년임에 따라 갱신이 필요하다는 것을 포함하여 아래 [표3]과 같이 특이사항을 적시하고 계약이행보증서 현황을 작성¹⁸⁾하였다. E는 20개 상업시설 사업권의 계약이행보증서 사본과 D가 작성한 현황자료를 이관 문서에 첨부하여 보고하였다.

[표3] 상업시설 계약이행보증 특이사항 (2022. 1. 26. 기준)

사 업 권	특이사항
(생략)	(생략)
ㄴ	<u>LG¹⁹⁾ is for 4 years only and must be renewed</u>
(생략)	(생략)
(생략)	(생략)
(생략)	(생략)

그러나, ㉡법인은 ㄴ사업권의 계약이행보증서 갱신이 필요하다는 것이 보고된 2022. 1. 26. 이후에도 ♡♡에 계약이행보증서 갱신을 요청하거나, 이에 대한 후속조치를 취한 바가 없었다.

반면, ㉡법인의 상업부서는 상업시설 계약이행보증서 원본 보관을 재무부서에 이관(2022. 1. 26.)한 이후에도, 아래 [표4]와 같이 상업시설 사업권 운영사업자들에게 계약이행보증서 제출을 요구하는 등 지속적으로 계약이행보증서 관리 업무를 수행하고 있었다.

14) ㉡법인-2021-77(2021.2.24.) 파견종료에 따른 업무 인수인계 보고

15) ◆◆ 2020/212/61(2020.12.22.) Request for an Approval of Key Personnel

16) ㉡법인-ADM-2021-183(2021.6.14.) Notice on dispatch of 2 key personnel

17) ㉡법인-2021-205(2021.8.12.) 법인장 인수인계 완료 보고

18) ㉡법인-2022-24(2022.1.26.) Terminal 4 Investor's Bank Letters Guarantee

(결재선: [Submitter] E(상업부서 직원) → [Approver] F(상업총괄) → [Supporter] I → [Approver] G(법인장))

19) LG = Letter Guarantee (계약이행보증서)

[표4] 상업부서 계약이행보증 관련 문서 내역

일 자	사업자명 (사업권명)	문서번호	문서제목	문서 작성자
'22. 3.27	♣♣ (ㄷ)	☒☒법인- ADM-2022 -129 ²⁰⁾	♣♣ ㄷ Operation Status at Terminal 4	E
'22. 8.4	☒☒ (ㄹ)	☒☒법인- ADM-2022 -292 ²¹⁾	Request to Activate ☒☒ for ㄹ Service Contract & Submit a Valid Bank Letter Guarantee	D
'23. 7.6	♣♣ (ㄴ)	☒☒법인- ADM-2023 -316 ²²⁾	Request to Renew the Bank Letter Guarantee of ♣♣ Co	D

라) 사용료 미납 시 보증금 몰수 및 점점 미이행

한편, ☒☒법인은 ㄴ사업권의 영업개시일이 2019. 2. 2. 임에 따라 2019. 2. 2.부터 기산하여 상업시설 사용료를 ♣♣에게 2019. 3. 31. 청구를 시작하였고, 2019. 12. 31.까지 상업시설 사용료 청구분은 정상적으로 납부 완료되었다.

그러나 2020년 코로나 팬데믹으로 인해 ㄴ의 운영은 일시중단(shutdown)되었다. 이에 ☒☒법인은 2020. 3. 1.부터 ㄴ가 정상운영 되는 날(◆◆가 공식적으로 지정한 일자)까지 상업시설 사용료 면제를 ◆◆에 2020. 3. 22. 요청²³⁾하였다. 이에 ◆◆는 별도 결정이 있거나 코로나 팬데믹이 종료될 때까지 상업시설 사용료 징수를 중단하도록 ☒☒법인에 2020. 4. 7. 지시²⁴⁾하였다.

이후, ◆◆는 상업시설 사용료 면제기간이 2020. 3. 14.부터 2020. 7. 31.까지임을 ☒☒법인에 2021. 2. 14. 통보²⁵⁾하였다.

◆◆의 면제기간 통보에 따라 ☒☒법인은 2020. 8. 1. 이후 기간에 대한 상업시설 사용료를 2021. 2. 22. 일괄 청구하였다. ♣♣의 경우 청구된 상업시설 사용료(ㄷ 디나르)를 납부하지 않았으며, 납부기한(2021. 3. 10.)이 경과함에 따라 계약이행보증서의 보증금액(261,000 디나르)을 초과하는 미납이 발생하였다.

◆◆로부터 상업시설 사용료 면제기간(2020. 3. 14. ~ 2020. 7. 31.)을 통보 받은 이후, ♣♣를 포함한 상업시설 운영사업자들은 중국 정부의 공항 운영 중단으로 많은 손실이 발생되었기에 상업시설 사용료의 추가적인 감경이나 면제를 ◆◆에 요청하였다. 이에 ☒☒법인은 이러한 상업시설 운영사업자들의 요청사항을 ◆◆에 2021. 6. 1. 및 2021. 10. 12. 전달²⁶⁾하였으나, ◆◆는 상업시설 사용료의 추가적인 감경이나 면제는 없음을 ☒☒법인에 2021. 10. 24. 통보하였다.²⁷⁾

이에 따라 ☒☒법인은 ‘계약조건에 의거하여 미납된 사업권의 계약해지를 진행해야 하나, 상업시설 사업권들의 계약해지가 진행될 경우 ㄴ를 이용하는 여객들에게 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없음’을 ◆◆에 알렸다. 그리고 상업시설 사용료가 미납된 운영사업자에 대한 계약해지를 진행하거나, 또는 상업시설 사업권 계약을 2년 연장(코로나 팬데믹 기간 동안의 손실 보상 목적)하는 것에 대한 승인을 ◆◆에 2022. 4. 5. 요청²⁸⁾하였다.

☒☒법인의 상기 요청문서에 대해 ◆◆ 회신이 없음에 따라 ☒☒법인은 2022. 5. 11.²⁹⁾, 2022. 6. 13.³⁰⁾ ◆◆에 승인을 독촉하는 문서를 보냈다.

한편, ☒☒법인은 ♣♣에게 미납된 상업시설 사용료에 대한 납부를 총 5

25) ◆◆-PMC/2021-T4-332(2021.2.14) Exemption of investors from rental fees at T4

26) ☒☒법인-ADM-2021-173(2021.6.1.) ◆◆ Decision Regarding Concessionaires Rental Fees at Terminal 4 / ☒☒법인-ADM-2021-344(2021.10.12.) Reminder ◆◆ Decision Regarding Concessionaires Rental Fees at Terminal 4

27) PMC-T42021-283(2021.10.24.) Re Concessionaires Rental Fees Exemption-T4

28) ☒☒법인-ADM-2022-143(2022.4.5.) Commercial Contracts inside Terminal 4

29) ☒☒법인-ADM-2022-171(2022.5.11.) Request for ◆◆ Decision Regarding Due Amounts and Penalties on Investors of Commercial Contracts inside Terminal 4

30) ☒☒법인-ADM-2022-209(2022.6.13) Request for ◆◆ Final Decision Regarding Due Amounts and Penalties on Investors of Commercial Contracts inside Terminal 4

20) 결재선: [Submitter] E(상업부서 직원) → [Approver] F(상업총괄) → [Approver] G(법인장)

21) 결재선: [Submitter] D(상업부서 직원) → [Approver] A(상업부서 직원) → [Approver] F(상업총괄) → [Approver] G → [Approver] G(법인장)

22) 결재선: [Submitter] D(상업부서 직원) [Approver] F(상업총괄) → [Approver] G(법인장)

23) ☒☒법인-ADM-2020-192(2020.3.22.) Request for temporary exemption of concession fees at Terminal 4

24) ◆◆-2020/2055/2(2020.4.7.) Request for exemption of revenue fees due temporarily for commercial areas at T4

회(2022. 4. 13., 2022. 6. 16., 2022. 8. 10., 2022. 12. 4., 2023. 3. 5.) 독촉³¹⁾하였다. ㄴ사업권의 2023. 9. 13. 기준 누적 청구금액은 ㄴ 디나르이며, 이중 납부된 금액은 ㄴ 디나르, 미납된 금액은 ㄴ 디나르이다. 상세한 청구 및 납부내역은 아래 [표5]와 같다.

[표5] ㄴ사업권 사용료 청구 및 납부 내역 (2023. 9. 13. 기준)
(생략)

ㄴ법인은 ㄴ에게 '22년 4월부터 '23년 3월까지 총 5차례 상업시설 사용료 납부 독촉문서를 보내면서도, 계약이행보증서 갱신과 관련된 어떠한 조치도 한 바가 없다.

ㄴ가 당초 제출한 계약이행보증서의 보증기간 종료일인 2022. 12. 20. 까지도 아무런 조치가 이뤄지지 않음에 따라, ㄴ사업권의 계약기간(∼2024. 2. 1.)이 남아 있음에도 불구하고 계약이행보증서의 보증기간이 도과하게 되었다.

마) 공항공사 손실 초래

◆◆는 상업시설 운영사업자를 대상으로 아래 [표6]와 같이 미납채권에 대한 완납 기한을 ㄴ법인에게 2023. 6. 15. 고지하였고, 기한 내 완납이 이뤄지지 않을 경우 계약이행보증서를 몰수하도록 ㄴ법인에 통보³²⁾하였다.

[표6] 상업시설 사용료 미납채권 완납기한 및 조치사항

구 분	완납기한	완납기한 내 미납시
일부 납부 또는 납부 의사가 있는 사업자	7일 이내	계약이행보증서 몰수
납부를 거부하는 사업자	3일 이내	

이후, ㄴ사업권 운영사업자인 ㄴ의 상업시설 사용료 체납에 따라 ◆◆는 ㄴ의 계약이행보증서 몰수를 2023. 8. 13. 지시하였다.³³⁾ 그러나 ㄴ법인은 ㄴ의 계약이행보증서 보증기간(2018. 9. 20. ∼ 2022. 12. 20.)이 이미 도과하였음에 따라 ㄴ의 계약이행보증서를 몰수하지 못하였다.

이로 인해 ‘ㄴ사업’ 계약서³⁴⁾에 의거하여, 몰수하지 못한 ㄴ의 계약이행보증금 금액(261,000 디나르)은 전액 공항공사가 ◆◆에 2023. 8. 31. 대신 납부하였다. 그 결과 공항공사는 261,000 디나르(약 11억 원)의 손실이 발생되었다.

II. 지 적 내 용

1. ㄴ사업권 계약이행보증서 접수 및 관리 업무 부적정

가. 관계법령 및 판단기준

☆☆처(◎◎팀)은 ㄴ사업권 계약서 제7조에 의거하여 ㄴ로부터 총 계약금액의 10%인 계약이행 보증금액(261,000 디나르)에 대해 영업개시일로부터 5년 3개월 동안 유효한 계약이행보증서(수익자: 인천국제공항공사)를 계약체결일(2018. 10. 2.)로부터 2주 이내(2018. 10. 16.까지)에 제출 받아야 한다.

또한 ㄴ사업권의 영업개시일이 변경되는 경우, 이에 맞춰 계약이행보증서의 보증기간을 확인하고 갱신의 조치를 취해야 한다.

한편, ㄴ사업권 계약서 제17조 제2항에 의거하여 ㄴ가 상업시설 사용료를 체납할 경우 계약이행보증서에서 해당 금액만큼 공제할 수 있으며,

33) ◆◆-2023-63348(2023.8.13.) Monetizing of ㄴ Co.'s Bank Guarantee & Contract Termination
34) Special Technical Conditions of the Agreement - 24.Charges - (5) Collection

31) ㄴ법인-ADM-2022-216(2022.4.13.) Request to Pay all Due Amounts & Penalties of Rental Fees, ㄴ법인-ADM-2022-307(2022.6.16.) Request to Pay all Due Amounts & Penalties of Rental Fees, ㄴ법인-ADM-2022-151(2022.8.10.) Delinquency of Rental Fees for Commercial Units at T4, ㄴ법인-ADM-2022N-114(2022.12.4.) Request to Pay all Due Amounts & Penalties of Rental Fees, ㄴ법인-ADM-2023-102(2023.3.5.) Request to Pay all Due Amounts & Penalties of Rental Fees

32) ◆◆-2023-47164(2023.6.15) Investors Failed to Make Payments at T4,
◆◆-2023-47159(2023.6.15) Investors Failed to Make Payments at T4

동 계약서 제22조 제1항 제12호에 의거하여 계약체결일로부터 2주 이내에 계약이행보증서를 제출하지 않거나, 계약이행보증서를 유지하지 못하면 L 사업권 계약을 해지할 수 있다.

따라서, G 법인은 H가 상업시설 사용료를 체납하는 등 보증사고에 대비하여 L사업권 계약서 제7조에 맞게 계약이행보증서의 보증기간 및 보증금액이 명시되었는지 점검해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 계약이행보증서 접수 및 관리 업무의 과실

가) B의 경우

상업시설 관리 업무를 총괄했던 B 차장은 H로부터 보증기간이 5년 3개월인 계약이행보증서를 접수해야한다는 사실을 알았음에도 보증서 내용을 현지직원이 확인했을 것이라고 예단하고 보증서의 보증기간을 직접 확인하지 않은 채 계약이행보증서 접수 문서를 결재하였다.

B 차장은 계약이행보증서가 아랍어로 기재되어 있어, 보증내용을 알 수 없었다고 하였으나, 계약이행보증서 보증기간의 연도는 숫자로 기재되어 있었던 바, 조금의 주의를 기울였다면 보증기간의 오류를 충분히 인지할 수 있었다.

B 차장은 현지직원에게 아랍어로 기재된 계약이행보증서의 내용을 확인 하거나 번역을 요청하지도 않았다. 이에 B 차장은 아랍어로 기록된 문서 본문은 영어로 번역하였으나, 세부항목에 대해서까지 영어로 번역해야 하는지에 대한 세부 규정은 없었으며, H국 현지에서는 계약이행보증서 접수 시 계약부서와 사업부서가 이중으로 확인하는 시스템이 미비했다고 주장 하였다.

그러나 계약이행보증서 접수 시 L사업권 계약서에 맞게 보증기간과 보증금액이 명시되었는지 확인하는 것은 계약관리 상 기본적인 절차이다. B

차장은 문서 영문번역에 관한 세부 규정과 계약이행보증서를 이중으로 확인하는 시스템이 미비했다라도 보증기간과 보증금액을 반드시 확인했어야 한다.

하지만 B 차장은 계약이행보증서 접수 시 이런 절차를 누락하였고 계약이행보증서 보증기간의 오류를 인지하지 못한 채 계약이행보증서 접수문서를 결재하는 업무 상 중과실을 범하게 되었다.

또한, B 차장은 H의 영업개시일이 2019. 8. 26.에 2019. 2. 2.로 결정됨에 따라 확정된 계약기간 동안 유효한 계약이행보증서를 재접수 받아야 했으나 그런 조치를 취하지 않아, 업무를 소홀히 하였다.

이에 대해 B 차장은 '19년 1월 경 계약이행보증서 관리 책임이 재무부서로 이관되어 2019. 8. 26. 확정된 영업개시일에 맞춰 H의 계약이행보증서를 다시 제출받지 않은 것은 본인의 책임이 아니라는 주장을 하였다.

그러나 G 법인장, 당시 재무부서의 I 차장 및 현지직원 D, O, 상업부서의 A와의 문답서를 검토한 결과, '19. 1월 경 계약이행보증서 관리 업무가 재무부서로 이관된 사실은 확인되지 않았다.

따라서 H의 영업개시일이 2019. 2. 2로 확정되었을 때 계약이행보증서를 재접수 받아야 하는 것은 B 차장의 책임이나, 이러한 절차를 누락한 것은 업무 상 중과실에 해당하며, 이로 인해 계약이행보증서 보증기간의 오류를 시정할 수 있는 기회를 상실하게 되었다.

추가적으로 B 차장은 H 계약이행보증서 접수 문서를 결재한 건에 대해 본인은 현지직원을 감독 및 관리하는 관리자가 아니었으며, 선임자로서 결재한 것이므로 징계 대상은 아니라고 소명하였다.

그러나 B 차장은 상업시설 관리 업무를 총괄하는 담당자로 H 계약이행보증서 접수 문서에 결재하였다. 상업시설 관리 업무를 총괄하는 B 차장에게는 계약체결 및 계약관리에 대한 책임이 있다.

계약이행보증서 접수 업무는 계약관리의 일환으로 계약체결 후 반드시 수행해야 하는 업무이며, B 차장은 상업시설 관리 업무를 총괄하는 담당자로서 계약이행보증서의 보증금액 및 보증기간을 직접 확인하거나 현지 직원에게 확인하도록 지시하였어야 함에도 이를 이행하지 않은 것은 업무상 중과실이라 하겠다.

나) A의 경우

현지직원 A는 ㄴ사업권 실무 담당자로 카트사업 계약 체결 업무를 수행하였으며, 2018. 9. 19. ㉡에게 ㄴ사업권 계약서에 따라 계약이행보증서를 제출하라는 문서를 기안하였다. 이에 대한 후속조치로 ㉡로부터 계약이행보증서 원본을 받아 보증금액 및 보증기간을 확인하고 접수해야 했으나, 이를 수행하지 않았다.

현지직원 A는 ㉡로부터 5년 3개월 동안 유효한 계약이행보증서를 받아야 한다는 사실을 알고 있었을 것으로 보이며, 아랍어를 모국어로 하는 현지직원으로서 계약이행보증서의 보증기간은 조금의 주의를 기울였다면 쉽게 확인할 수 있었으므로 이러한 업무상 절차를 누락하고 계약이행보증서 접수 업무를 수행하지 않은 것은 업무상 중과실이라고 하겠다.

그리고 현지직원 A는 2019. 8. 26 ㉡에 영업개시일이 2019. 2. 2로 확정되었다는 문서를 송부하였다. 이때 A는 ㄴ사업권 계약서에 따라 확정된 영업개시일로부터 5년 3개월 간 유효한 계약이행보증서를 재접수 받는 후속조치를 했어야 하나, 그런 조치를 취한 바가 없다.

한편, 현지직원 A는 2022. 6. 19. ㉡법인에 재입사 후 상업부서에서 상업시설 관리 업무를 담당했다. A는 당시 ㉡의 상업시설 사용료 체납된 상황에서 계약이행보증서 몰수에 대비하여 계약이행보증서를 점검하는 등 계약이행보증서 관리 업무를 수행했어야 하나, 그런 조치를 취한 바는 없다.

이에 A는 본인이 ㉡ 계약이행보증서 원본을 접수하지 않았으며, B 차

장으로부터 ㉡의 계약이행보증서를 접수하라는 업무 지시를 받은 적도 없다고 진술하였다. 또한 2022. 1. 26, 이후 모든 계약이행보증서를 갱신하거나 몰수하는 업무는 재무부서로 이관됨에 따라 본인이 계약이행보증서를 확인하고 갱신할 책임은 없다고 진술하였다.

감사결과, A는 ㄴ사업권 실무 담당자로 ㉡에 계약이행보증서 제출을 요청하는 문서를 작성하였다. 따라서 별도의 업무 지시가 없었다 하더라도 담당 사업권의 계약이행보증서 접수 업무를 수행했어야 하며, ㉡의 영업개시일 확정에 따라 계약이행보증서 갱신 업무를 수행하거나 적어도 B 차장에게 보고를 했어야 했다.

또한 2022. 1. 26. 이후 계약이행보증서 관리 책임이 재무부서로 이관된 적이 없어, A는 2022. 1. 26. 이후에도 ㉡ 계약이행보증서 갱신 등의 관리 책임이 있으나, 이를 이행하지 않아 맡은 업무를 태만히 하였다.

다) H의 경우

H 팀장은 2018. 10. 1.부터 2019. 7. 31까지 ㉡팀의 팀장으로 근무하였으며, ㉡팀 팀장은 ‘ㄱ사업’에 있어서 인사·재무·계약·구매·상업·수익관리·ASQ 등 행정업무를 주관³⁵⁾하는 것으로 선발되었다.

그리고 H 팀장은 2018. 10. 7 ㄴ사업권 계약이행보증서의 보증기간을 확인하지 않고 계약이행보증서를 접수하는 문서에 B 차장 다음으로 결재하였다.

이에 대해 H 팀장은 본인이 ㉡팀장으로 선발되기는 했으나, 현지에서는 Key Personnel 체제에 따라 교육 업무를 담당했고, B 차장이 상업 Key Personnel로 상업업무를 전담했다고 진술하였다.

또한, ㉡ 계약이행보증서 접수 등 상업업무와 관련해서 B 차장이 PM 및 법인장에게 직접 보고하고 지시받는 체제였으며, 본인은 행정 총괄로

35) ‘인사·재무·계약·구매·상업·수익관리·ASQ 등 행정업무 총괄’ (☆☆처-3244, '18.9.3.)

총무의 업무를 하였기 때문에 문서접수를 담당하는 현지직원은 상업 등 본인이 관리하지 않는 업무에 관한 문서에도 보통 본인을 결재선에 넣었다고 진술하였다.

B 차장 또한 문답에서 “상업 관련 사안에 따라 H 팀장의 결재를 받았으나, H 팀장은 상업업무에 크게 관여하지 않았고, 상업 업무는 H 팀장 업무와는 분리되어 있었다.”고 진술하였다.

C 전 법인장은 2023. 10. 25. 감사반과의 전화통화에서 H 팀장은 당시 상업 업무는 담당하지 않았다고 진술하였고, H 팀장의 전임자인 L 팀장은 2023. 10. 30. 이메일을 통해 후임자인 H 팀장에게 사업관리, HR, 교육에 대해서만 업무인수인계를 하였으며, 상업은 B 차장이 담당하고 있어 별도의 인수인계를 한 바 없다고 진술하였다.

이러한 관련자 진술을 종합 검토한 결과, H 팀장은 PM의 업무분장에 따라 상업시설 관리 업무를 실제로 주관하지 않은 것으로 확인되었다. H 팀장이 계약이행보증서 접수문서의 결재선에 들어간 것은 주무팀장에게 행정업무에 대한 단순 보고로 판단³⁶⁾되며, 계약이행보증서 관련 업무에 H 팀장이 실질적으로 관여하여 업무를 지시하거나, 감독한 것은 확인되지 않는다.

따라서 H 팀장이 ㄴ사업권의 계약이행보증서와 관련된 업무에 관여되었다고 볼 수 없으며, 계약이행보증서 접수 및 관리에 관한 업무 상 과실이 있다고 할 수 없다.

라) C의 경우

C 전 법인장은 2018. 10. 1.부터 2019. 7. 31까지는 ☆☆☆ 소속의 PM으로 근무하였으며, ㉡법인 설립 이후 ㉡법인장으로 선발되어 ㄱ사업을 총괄하였다.

C 전 법인장(당시 PM)은 2018. 10. 7. ㄴ사업권 계약이행보증서의 보증기간을 확인하지 않고 계약이행보증서를 접수하는 문서에 H 팀장 다음으로 결재하였다.

C 전 법인장(당시 PM)은 계약이행보증서 접수 시 계약이행보증서 보증기간의 오류를 인지하지 못한 채 계약이행보증서 접수문서를 결재하였고, B 차장 및 A에게 보증기간과 보증금액을 확인하라고 지시한 바는 없다.

C 전 법인장이 공항공사에서 다년간 상업시설 관리업무를 총괄하였던 경험을 비춰 보았을 때 계약이행보증서 접수 문서 결재 시, 조금의 주의를 기울여 계약이행보증서의 보증기간 및 보증금액을 확인하였거나, 직원으로 하여금 확인하게 지시하였다면 계약이행보증서 보증기간의 오류를 바로 잡을 수 있었던 바, 이를 이행하지 않은 것은 업무 상 중과실이라고 하겠다.

그리고 C 전 법인장은 2019. 8. 26. ㉡에 영업개시일이 2019. 2. 2.로 확정되었다는 문서를 송부하는 결재문서에 B 차장 다음으로 결재하였으나, 확정된 영업개시일에 맞춰 계약이행보증서를 갱신조치하지도 않았다.

또한 C 전 법인장은 2021. 3. 31. 후 ㉡의 상업시설 사용료가 체납된 상황에서 계약이행보증서 물수에 대비하여 계약이행보증서의 보증기간과 보증금액을 점검하는 조치를 취하거나 직원에게 지시한 바도 없다.

2) 계약이행보증서 관리 업무의 과실

가) G과 F의 경우

F 부장은 2021. 5. 26.부터 2023. 8. 25.까지 ㉡법인의 ‘상업시설 운영 및 시설관리 팀장’으로 근무하였으며, G 법인장은 2021. 7. 19.부터 현재까지 ㄱ사업을 총괄하고 있다.

G 법인장과 F 부장은 ㉡가 상업시설 사용료를 미납하고 있다는 사실

36) I 차장 문답서 2페이지 첫 번째 질문 답변 (“현지법인 설립 이전 및 이후에도 주무팀장에게는 재무와 일반행정에 관한 업무가 보고되었습니다.”)

을 인지하였지만, ㄴ사업권 계약서에 따라 계약이행보증서에서 해당 금액만큼 공제하는 조치를 취하지 않았다. 또한 계약이행보증금 몰수에 대비하여 계약이행보증서의 보증기간과 보증금액을 확인했어야 하나, 어떠한 조치도 취하지 않았다.

한편, 2022. 1. 26. 상업부서 현지직원인 D와 E가 G 법인장 지시에 따라 상업시설 계약의 계약이행보증서 원본을 재무부서로 이관하는 과정에서 상업시설 계약이행보증서 현황을 작성하였고, 이 현황에는 ㄴ사업권의 계약이행보증서 보증기간이 4년임에 따라 갱신이 필요하다는 내용이 명시되었다.

현지직원 E는 재무부서로 계약이행보증서를 이관하는 문서를 기안하면서 20개 상업시설 사업권의 계약이행보증서 사본과 ㄹㄹ 계약이행보증서 갱신이 필요하다는 내용이 담긴 현황자료를 첨부하였다.

이에 G 법인장과 F 부장은 현황자료를 확인하고 문서를 결재했어야 하나, 이 자료를 확인하지 않아 계약이행보증서 보증기간의 오류를 인지하지 못한 채 문서를 결재하였다.

G 법인장과 F 부장이 조금의 주의를 기울여 첨부 현황자료를 확인하였다면 계약이행보증서 보증기간의 오류를 쉽게 인지할 수 있었던 바, 이를 누락하여 계약이행보증서 갱신 기회를 놓친 것은 업무 상 과실이라고 하겠다.

그러나 G 법인장과 F 부장은 전임자에게 ㄹㄹ 계약이행보증서 보증기간의 오류가 있음을 인수인계 받지 못함에 따라 ㄹㄹ 계약이행보증서 보증기간의 오류 가능성을 예상하기는 쉽지 않은 상황이었다.

또한 현지직원 E와 D는 ㄹㄹ 계약이행보증서 보증기간의 오류를 문서로 보고하였다고 진술했으며, F 부장과 G 법인장에게 구두로 보고했다고 진술한 바는 없다.

이러한 사정을 고려했을 때 F 부장과 G 법인장이 계약이행보증서 보증

기간을 재점검하지 않고 첨부 문서 확인 없이 계약이행보증서 원본을 재무부서로 이관하는 문서에 결재한 것을 중대한 과실로 판단하기는 어렵다.

나) E 및 D의 경우

현지직원 D는 2021. 8. 15.부터 2023. 8. 14.까지 실무자로서 ㄴ사업권 업무를 담당하여 수행하였다. 현지직원 E는 D의 직상위자로 2021. 2. 14.부터 2022. 6. 15.까지 상업시설 관리 업무를 수행하였다.

D는 2022. 1. 26. ㄹㄹ법인장 지시에 따라 상업시설 계약의 계약이행보증서 원본을 재무부서로 이관하는 과정에서 상업시설 계약이행보증서 현황을 작성하던 중 ㄹㄹ의 계약이행보증서 보증기간이 4년임을 인지하고, 계약이행보증서 현황자료에 ㄹㄹ 계약이행보증서 보증기간이 4년으로 갱신이 필요하다는 내용을 적시하여 E에게 보고하였다.

E는 재무부서에 계약이행보증서 원본을 이관하는 문서를 기안하면서 20개 상업시설 사업권의 계약이행보증서 사본과 현황자료를 첨부하였다. 그러나 ㄹㄹ의 계약이행보증서 갱신이 필요하다는 사항을 F 부장 또는 G 법인장에게 구두로 보고한 바는 없다.

D와 E는 ㄹㄹ의 계약이행보증서 보증기간에 오류가 있고 이를 조치해야 한다는 사실을 알았지만 이를 조치하지는 않았다.

이에 대해 현지직원 D는 F 부장이 상업시설의 계약이행보증서 원본을 재무부서로 'hand over' 하라고 지시하였기에 재무부서에서 계약이행보증서 원본 보관뿐만 아니라 계약이행보증서 갱신 등 관리업무도 하는 것으로 생각하여 계약이행보증서 갱신에 대한 조치를 취하지 않았다고 하였다.

그러나, 2022. 1. 26. 이후에도 상업부서는 2022. 3. 27. ㄹㄹ(ㄷ), 2022. 8. 4. ㄹㄹ(ㄷ), 2023. 7. 6. ㄹㄹ(ㄴ)에게 계약이행보증서 제출을 요구하는 문서를 작성하였다. 또한 2022. 1. 26. 이후에도 ㄹㄹ법인의 하도급 업체인 ㄱㄱ과 ㄴㄴ의 계약이행보증서는 각 담당부서에서 관리하고 있으며, 계약

이행보증서의 관리책임은 상업부서에 있다는 G 법인장의 진술을 미루어봤을 때, 2022. 1. 26. 이후에도 ♀♀의 계약이행보증서 갱신 책임은 상업부서에 있다.

따라서 현지직원 E와 D는 2022. 1. 26. ♀♀ 계약이행보증서 보증기간의 오류를 알았음에도 어떤 조치도 취하지 않는 등 담당 업무를 태만히 한 것은 업무 상 과실이라고 하겠다.

3) 계약이행보증서 관리 업무체계의 부적정

☒☒법인 상업부서는 2021. 3. 10. 이후 ♀♀의 사용료 미납금액이 口 디나르로 계약이행보증금액인 261,000 디나르를 초과한다는 사실을 인지하였다.

그러나, 상업부서는 2021. 6. 1. 및 2021. 10. 12.에 코로나 팬데믹으로 인해 ㅈ가 일시중단(shutdown)됨에 따라 ♀♀를 포함한 상업시설 운영사업자가 상업시설 사용료 면제기간 연장을 요청하고 있는 상황을 ◆◆에 전달³⁷⁾했을 뿐, ♀♀의 계약이행보증서 물수를 진행하지는 않았다.

그리고 2021. 10. 24. ◆◆가 상업시설 사용료에 대한 추가적인 감경이나 면제가 없음을 ☒☒법인에 통보했음에도 ☒☒법인은 ♀♀의 계약이행보증서 물수를 진행하지 않았다.

또한 상업부서는 ㄴ사업권 계약조건에 따라 상업시설 사용료가 미납된 사업권의 계약해지를 해야 했으나, 2022. 4. 5. 상업시설 사용료가 미납된 사업권의 계약해지 또는 계약기간(2년) 연장에 대한 승인을 ◆◆에 요청³⁸⁾하였고, ◆◆에서 회신이 없자 상업부서는 ◆◆에 승인을 독촉하는 문서를 추가로 보냈다.

상업부서는 2022. 4. 5. 이후, ♀♀에 상업시설 사용료 미납에 대한 납부를 독촉하는 문서를 총 5회 송부하는 등 ♀♀의 사용료 미납이 지속되는 상황에서도 계약이행보증서 물수를 검토하지 않았으며, 계약이행보증서 물수에 대비하여 ♀♀의 계약이행보증서 보증금액과 보증기간을 확인하지 않았다.

그 결과, ♀♀의 계약이행보증서는 2022. 12. 20. 도과하게 되었고 ☒☒법인은 2023. 8. 13. ◆◆가 지시한 ♀♀ 계약이행보증서 물수를 이행하지 못하였으며, 이로 인해 공항공사가 계약이행 보증금액의 전액을 ◆◆에 납부하여 공항공사의 손실을 발생시켰다.

상기와 같이 상업부서 직원이 ㄴ사업권 계약이행보증서 관리 업무를 부적정하게 처리한 점을 살펴볼 때, ☒☒법인은 계약이행보증서를 적정하게 관리하고 보증사고를 방지할 수 있는 업무체계를 마련하는 것이 필요하다.

2. ㄱ사업 사업관리 부적정

가. 관계법령 및 판단기준

공항공사 「직제규정시행세칙」 별표3 부서별 업무분장에 따르면 ‘ㄱ사업 운영’ 업무는 ☆☆처의 ㉠㉠팀(현재 ㉠㉠팀³⁹⁾)에서 2020. 2. 28.까지 담당하였고, 2020. 3. 1.부터 현재까지는 ▼▼팀⁴⁰⁾에서 담당하고 있다.

‘ㄱ사업’ 계약서 TOR 3-2-(1)-(e) 및 Special Technical Conditions 24. Charges에 따르면, ☆☆처는 상업시설 관리 및 운영 과업 수행 시 ◆◆를 대신하여 상업시설에 대한 계약을 제3자와 체결하고, 계약기간이 종료될 때까지 ◆◆를 대신하여 계약에 명시된 사용료를 청구·수금하여 이를 ◆◆계좌에 예치시켜야 한다.

또한, ☆☆처는 ◆◆를 대행하여 상업시설 사용료 미납에 대해서 합당한

37) ☒☒법인-ADM-2021-173(2021.6.1.) ◆◆ Decision Regarding Concessionaires Rental Fees at Terminal 4 / ☒☒법인-ADM-2021-344(2021.10.12.) Reminder ◆◆ Decision Regarding Concessionaires Rental Fees at Terminal 4

38) ☒☒법인-ADM-2022-143(2022.4.5.) Commercial Contracts inside Terminal 4

39) 직제규정시행세칙, 개정 2019. 1. 3., 세칙 제98호 / 개정 2019. 7. 4. 세칙 제100호 / 개정 2019.12.16. 세칙 제101호 / 개정 2020. 1. 6. 세칙 제103호

40) ☆☆처-365(2020.2.6.) 해외사업 수주기능 강화를 위한 처내 업무분장 조정(안)

추진활동을 하지 않거나, 청구를 하지 않은 경우 계약의무 불이행이 된다.
☆☆처가 해당 계약 불이행을 40일 이내 시정하지 않을 경우, ◆◆는 「사업에 따른 공항공사의 사업이행보증금에서 관련 금액을 인출할 수 있다.⁴¹⁾

따라서 ☆☆처는 현지 사업수행조직(◎◎팀)이 「사업의 상업시설 사용료 업무를 계약조건에 맞게 이행하고 있는지 관리해야하는 책임이 있다.

한편, ☆☆처(▼▼팀⁴²⁾)는 ‘사업’에 대한 일체의 과업 이행 등을 ㉠법인에 위탁하는 계약을 체결한 바, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제13조(감독)⁴³⁾, 공항공사 「계약관리절차서」, 계약-06-2.2(발주부서 책임자의 책임) 및 계약-06-3.2.1(공사에서 감독시)에 의거하여 ㉠법인의 위수탁 계약 이행에 대해 감독업무를 수행해야 한다.

그리고, 「국가계약법」 제14조(검사)⁴⁴⁾, 공항공사 「계약관리절차서」, 계약-06-2.2(발주부서 책임자의 책임) 및 계약-06-3.3.2(검사)에 의거하여 ㉠법인의 위수탁 계약 이행에 대해 ☆☆처(▼▼팀)은 이를 확인하는 검사업무를 수행해야 한다.

또한, 「국가계약법」 제15조(대가의 지급)⁴⁵⁾, 공항공사 「계약관리절차서」

계약-06-3.3.3(대가지급)에 의거하여 ㉠법인의 위수탁 계약 이행에 따른 대가는 검사 후 지급해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 계약이행보증서 접수 및 관리 책임

㉡가 ㄴ사업권 계약서에 부합하지 않는 계약이행보증서를 제출했음에도 불구하고, ☆☆처(◎◎팀)은 계약이행보증서를 ㄴ사업권 계약서에 부합하도록 수정할 것을 ㉡에게 요구하지 않고 잘못된 계약이행보증서를 C PM 전결로 접수하였다.

하지만 공항공사 당시의 「직제규정시행세칙⁴⁶⁾」 별표3 부서별 업무분장을 보면 ☆☆처의 ㉢팀(현재 ㉣팀)이 ‘사업 운영’ 업무를 담당하도록 되어 있으며, 이는 ☆☆처가 ‘사업’ 운영에 있어서 책임을 가진다는 것을 확인할 수 있다. 따라서 현지 사업수행을 위한 임시조직인 ◎◎팀은 자체 전결권한을 가진 독립된 조직이 아니다.

그리고 PM이 ‘사업’을 총괄 관리하더라도 공항공사 「위임전결규정」 별표에 따르면 ‘해외수주사업 운영에 관한 일반사항’은 ☆☆처장의 전결사항으로 정하고 있다. 또한, 공항공사 「위임전결규정」 별표에 따르면 ‘해외수주사업의 PM급 근무자에 대한 근무 관리⁴⁷⁾’는 ☆☆처장의 전결사항으로 정하고 있다. 따라서 PM은 ☆☆처에 소속된 촉탁계약직으로 ☆☆처의 부서장인 ☆☆처장의 지휘를 받아야 한다.

그러므로 ‘사업’ 일체 업무가 ㉠법인으로 이관되는 2019. 7. 1. 전까지 ☆☆처(◎◎팀)에서 수행한 ㄴ사업권의 계약이행보증서 접수 업무는 ☆☆처장의 책임 하에 수행되어야 한다. 공항공사 「위임전결규정」 별표에 따르면 ㄴ사업권 계약이행보증서 업무와 유사한 업무로 판단할 수 있는 ‘공

41) Special Technical Conditions of the Agreement - 24.Charges - (5) Collection

42) 사업 관리업무는 ㉣팀에서 '20. 2. 28.까지 수행하였고, '20. 3. 1.부터 ▼▼팀으로 이관되었음(☆☆처-365, '20.2.6.)

43) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독)

① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 감독을 하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 감독하는 자는 감독조서(監督調書)를 작성하여야 한다.

44) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)

① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 검사를 하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 검사하는 자는 검사조서(檢査調書)를 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

45) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제15조(대가의 지급)

① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가(代價)를 지급하여야 한다.

다만, 국제관례 등 부득이한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

46) 직제규정시행세칙, 개정 2019. 1. 3., 세칙 제98호

47) PM은 바레인 국제 에어쇼 참석을 위해 ☆☆처장의 결재를 받아서 국외출장(2018. 11. 14. ~ 2018. 11. 16.)을 시행하였음(☆☆처-4195, '18.11.9.)

사이행보증'의 경우 처장의 전결사항으로 하고 있는 점을 보더라도 ㄴ사업권의 계약이행보증서 접수 업무는 ☆☆처장의 전결사항이다.

그러나 B 차장, C PM은 ♀♀의 계약이행보증서 보증기간이 잘못되어 있는 사실을 전혀 인지하지 못한 채 계약이행보증서 접수문서를 PM 전결로 처리하였고, 이러한 처리에 대해 ☆☆처도 조치를 취한 바가 없다.

한편, ☆☆처는 '18년 7~8월 중 3회 이상 PM에게 수발신문서 제출을 요청하였으나, ◎◎팀은 ㄴ사업권 계약이행보증서 접수문서를 제출하지 않았다. 따라서 ☆☆처장을 포함한 ⑩⑩팀(이하 “본사 관리자”라 한다)은 ㄴ사업권 계약서와 달리 계약이행보증서의 보증기간이 4년 3개월로 접수된 점에 대해서 파악할 수 없었던 점은 인정된다.

하지만, 본사 관리자는 ‘ㄴ사업’을 운영하는데 있어서 공항공사 「직제규정시행세칙」에 의거하여 책임을 가지는 존재로서 ‘ㄴ사업’의 상업시설 관리 중 하나인 ㄴ사업권의 계약관리에 있어서 적극적으로 업무를 수행해야 하는 책임이 있다.

또한 계약이행보증서 접수 후에도 ☆☆처는 PM 및 ◎◎팀이 ‘ㄴ사업’을 계약조건에 맞게 수행하고 있는지 점검하고 관리했어야 한다.

2) ☐☐법인 위수탁 계약에 대한 관리 책임

☆☆처는 ‘ㄴ사업’ 상업시설 관리를 포함한 일체의 과업 이행 등을 ☐☐법인에 위탁하는 위수탁계약을 2019. 7. 1. 체결하였다. 이에 따라 ☐☐법인은 ‘ㄴ사업’에 대한 일체의 과업을 현재까지 수행하고 있다.

이에 따라 「국가계약법」 제13조(감독), 공항공사 「계약관리절차서」 계약-06-2.2(발주부서 책임자의 책임) 및 계약-06-3.2.1(공사에서 감독시)에 의거하여 ☐☐법인의 위수탁 계약 이행에 대해 ☆☆처 ☐☐팀(2019. 7. 4.~2020. 2. 28.), ▼▼팀(2020. 3. 1.~현재)은 이를 확인하는 감독업무를 수행했어야 했다.

그리고, 「국가계약법」 제14조(검사), 공항공사 「계약관리절차서」 계약-06-2.2(발주부서 책임자의 책임) 및 계약-06-3.3.2(검사)에 의거하여 ☐☐법인의 위수탁 계약 이행에 대해 ☆☆처 ☐☐팀(2019. 7. 4.~2020. 2. 28.), ▼▼팀(2020. 3. 1.~현재)은 이를 확인하는 검사업무를 수행했어야 했다.

따라서, ‘ㄴ사업’ 위수탁계약의 발주부서로서 ☆☆처의 ☐☐팀(2019. 7. 4.~2020. 2. 28.) 및 ▼▼팀(2020. 3. 1.~현재)은 ㄴ사업권과 관련하여 ☐☐법인이 업무를 적정하게 이행하고 있는지에 대해 적절한 감독 및 검사업무를 수행했어야 하나, 감독 및 검사 업무가 이뤄지지 않았다.

☐☐팀(2019. 7. 4.~2020. 2. 28.) 및 ▼▼팀(2020. 3. 1.~현재)은 ☐☐법인과 위수탁 계약을 체결한 이래 현재까지 한번도 감독조서 및 검사조서를 작성한 바가 없다.

특히 「국가계약법」 제15조(대가의 지급) 및 공항공사 「계약관리절차서」 계약-06-3.3.3(대가지급)에 따르면 ☐☐법인의 위수탁 계약 이행에 따른 대가는 기성검사 후 지급해야 함에도 불구하고 ☐☐팀(2019. 7. 4.~2020. 2. 28.) 및 ▼▼팀(2020. 3. 1.~현재)은 기성에 대한 검사 또는 검사조서 작성 없이 ☐☐법인에 대가를 지급하였다.

즉, ☐☐법인의 부실한 ㄴ사업권 계약이행보증서 관리 업무가 지속되었음에도 ☐☐팀(2019. 7. 4.~2020. 2. 28.) 및 ▼▼팀(2020. 3. 1.~현재)은 이에 대한 감독 및 검사를 시행하지 않았을 뿐만 아니라 검사 없이 대가를 지급하였다.

공항공사가 지분 100% 출자하였고, ‘ㄴ사업’ 수행이라는 특정 목적 달성을 위해 설립된 ☐☐법인과 위수탁 계약일지라도, ☐☐법인은 공항공사와 법인격이 다른 구분된 별도 법인이다. 그리고 위수탁 계약상 ☐☐법에서 실제 발생하는 비용만 운영자금으로 공항공사가 지급하더라도, ☐☐법인은 공항공사를 대신하여 ‘ㄴ사업’ 과업을 수행하는 용역을 제공하는 것이고, 공항공사가 ☐☐법인에 지급하는 운영자금은 용역 대가이다.

이러한 점은 공항공사와 인천공항시설관리(주), 인천공항운영서비스(주), 인천국제공항보안(주)과의 계약관계에 있어서, 공항공사는 「국가계약법」 및 공항공사 「계약관리절차서」에 따른 감독 및 검사를 수행하고 있는 점을 보더라도 ㉢법인에 감독 및 검사 없이 대가를 지급한 것은 타당하지 않다.

‘ㄱ사업’ 위수탁 계약에 대한 감독 및 검사를 통해 ㄴ사업권의 계약이행 보증서가 가지고 있던 문제를 확인하고 이를 해소하기 위해 충분한 조치를 취할 수 있었다. 따라서 ㉢법(2019. 7. 4.~2020. 2. 28.) 및 ▼▼팀(2020. 3. 1.~현재)의 이러한 감독 및 검사 업무 누락은 공항공사의 손실을 발생시킨 ㉢ 계약이행보증서의 보증기간 도과에 책임이 없다고 볼 수 없다.

3) 내부통제 시스템 부재

상기 ‘I. 사건 개요’에서 ‘II. 지적내용 - 2. ㄱ사업 사업관리 부적정’까지 살펴보았을 때, 문제의 발생에는 다양하고 복합적인 요소들에 기인하는 점이 확인된다.

이러한 점에서 해외사업은 공항공사가 국내에서 수행하는 업무와는 달리 국가, 문화, 사람, 법률, 관행 등 사업환경의 근본적인 차이가 존재하는 곳에서 업무를 수행해야하는 특징이 존재하고, 이러한 특징으로 인해 본원적인 사업리스크를 가지고 있다.

따라서, 이러한 본원적 사업리스크를 가지고 있는 해외사업 수행 시 유사사고 방지를 위해서는 해외사업 유형별(위탁운영 · 컨설팅 · PPP 등) 실무 매뉴얼에 기반하여 체계적으로 업무를 수행해야 한다.

그리고 해외사업을 실제로 수행하는 해외사업 수행조직(해외지사 또는 해외법인 등)의 운영·관리 매뉴얼과 사업 수행실태를 주기적으로 점검할 수 있는 체계 마련을 통해 해외사업이 운영되어야 한다.

그러나 ‘ㄱ사업’의 경우 위탁운영사업에 대한 실무 매뉴얼 및 해외사업 수행조직에 대한 사업 수행실태 점검 체계가 매우 미흡하였고, 본 사건의

발생을 방지하기 위한 내부통제가 전혀 이뤄지지 않았다.

한편, ☆☆☆ 및 ㉢법인은 공항공사 「회계규정」 제8조 및 ㉢법인 「회계규정」 제7조에 따라 계약업무를 수행하는 회계관계직원들에 대해서는 재정보증보험을 가입해야 하나, 이를 이행하지 않았다.

3. ㄴ사업권 계약이행보증금액 대납에 따른 공항공사 손실 초래

가. 관계법령 및 판단기준

‘ㄱ사업’ 계약서(48)에 따르면, 공항공사는 상업시설 사용료 미납에 대해서 합리적인 추심활동을 수행해야하며, 합당한 추심활동이 이뤄지지 않거나, 청구를 하지 않은 경우 계약의무 불이행이 된다. ☆☆☆가 해당 계약 불이행을 40일 이내 시정하지 않을 경우, 공항공사는 계약의무 불이행으로 발생한 금액을 ◆◆의 계좌로 납부해야한다.

공항공사 「인사규정」 제36조(성실의 의무) 및 제45조(손해의 배상), ㉢법인 「인사규정」 제23조(성실의 의무) 및 제30조(손해의 배상)에 따르면 공항공사 및 ㉢법인의 직원은 제규정을 준수하고, 성실로써 맡은 바 책임을 다해야 한다. 또한, 직원의 중대한 과실로 회사에 손해를 끼쳤을 경우 이를 배상하도록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

‘ㄱ사업’ ㄴ사업권 계약이행보증서 업무 관련자에 대해 중대한 과실로 법령 및 그 밖의 규정 등에 정하여진 바를 위반하여 공항공사에 대하여 손해를 끼쳤는지를 다음과 같이 검토한다.

1) 회계관계직원인지 여부

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 “회계직원책임법”이라 한다) 제2조 제3호 및 제4호에 따르면 회계관계직원은 「감사원법」에 따라

48) TOR 3-2-(1)-(e) 및 Special Technical Conditions 24.Charges-(5)-(d) 및 (e)

감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람으로서 관계 법령, 정관, 사규 등에 규정되거나 임명된 사람 및 그 사람의 보조자로서 그 회계사무의 일부를 처리하는 사람으로 규정되어 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 제5항에 계약담당자는 계약사무를 담당하는 직원을 말한다.

또한, 공항공사 「계약관리절차서」 01-3.7에 계약담당자는 사장 또는 사장의 위임을 받아 계약에 관한 업무를 담당하는 계약부서 또는 발주부서 직원으로서 계약업무단계별로 공항공사 직제규정, 위임전결규정, 기타 부서별 업무분장내용에 따라 해당사업의 계약업무를 담당하는 자를 말한다고 되어 있다.

가) A의 경우

A는 2018. 7. 1.부터 2021. 2. 13.까지 L사업권 우선협상자로 ♀♂가 선정되었음을 ♀♂에게 2018. 9. 19. 통보하면서, L사업권 계약서에 따른 계약이행보증서를 제출할 것을 서면으로 요청⁴⁹⁾하는 등 L사업권의 입찰부터 실무자로서 업무를 담당하여 수행하였다.

그리고 L사업권 계약이행보증서 접수 이후에도 A는 L사업권과 관련하여 계약담당자로 L사업권 계약이행보증서를 관리하는 업무를 담당하다가 2021. 2. 13. ☐☐법인을 퇴사하였다.

따라서 상기와 같이 L사업권 계약이행보증서를 접수하고 관리하는 업무를 담당한 A는 L사업권의 계약담당자에 해당한다.

그러나 A는 당시 공항공사에 직접 고용된 직원이 아니라, 2018. 7. 1.부터 2019. 7. 31.까지는 현지 하도급업체 ○○⁵⁰⁾(이하 “○○”라 한다)에 고

용된 직원⁵¹⁾이었다. 현지 하도급업체에서 채용된 직원의 경우 「회계직원책임법」 제2조 제3호 및 제4호의 적용대상에 해당하지 않는 것으로 판단된다.

실령, 현지 하도급업체에서 채용된 직원인 A가 「회계직원책임법」상의 회계관계직원에 해당하는 것으로 보더라도, 국내법의 역외적용 문제가 발생하여, 「회계직원책임법」에 의거한 집행에 있어서 실효성을 확보하기 어려울 것으로 판단된다.

따라서 A는 회계직원책임법 제2조 제4호에 따른 회계관계직원에 해당하지 않는다.

나) B의 경우

B 차장은 2018. 5. 7.부터 2021. 3. 26.까지 ‘L사업’의 상업시설을 총괄 관리하는 Key Personnel인 ‘Commercial Officer’로서 2021. 3. 26.까지 L사업권 업무를 주관하였다. 그리고 L사업권 계약서와 달리 보증기간이 2018. 9. 20. ~ 2022. 12. 20.(4년 3개월)인 아랍어로 작성된 L사업권의 계약이행보증서를 2018. 10. 10. 접수 결재하였다.

그리고 L사업권 계약이행보증서 접수 이후에도 B 차장은 L사업권과 관련하여 계약담당자로 L사업권 계약이행보증서를 관리하는 업무를 주관하였다.

상기와 같이 L사업권 계약이행보증서를 접수하고 관리하는 업무를 주관한 B 차장은 L사업권의 계약담당자에 해당한다.

따라서 B 차장은 회계직원책임법 제2조 제4호에 따른 회계관계직원에 해당한다.

다) H의 경우

H 팀장은 2018. 10. 1.부터 2021. 8. 14.⁵²⁾까지 ☆☆☆ ○○팀장 및 ☐☐

51) A는 2019. 8. 1. ☐☐법인에 직고용 되었음 (A 근로계약서)

52) ☐☐법인에서 상업시설을 관리하는 ‘Operation Planning Dep.’의 직상위 조직인 ‘Business

49) ☐☐법인-ADM-2018-151(2018.9.19.) Notice of Preferred Bidder for the tender of Operation and Management of L and Provision of Porter Services at T4

(결재선: [Submitter] A (상업부서 직원) → [Approver] B (상업총괄) → [Approver] L → [Approver] M(PM))

50) “L사업 하도급 계약체결 시행계획 및 결의(보안,운영분야)”(☆☆처-1422, '18.5.4.)

법인 사업관리팀장으로 근무하면서 상업시설을 총괄하는 B 차장의 직상위자로 근무하였다. 그리고 B 차장이 접수한 보증기간이 잘못된 ㄴ사업권 계약이행보증서의 접수문서에 대해 2018. 10. 10. 결재하였다.

H 팀장은 2018. 10. 1.부터 2019. 7. 31까지는 ◎◎팀의 팀장으로 근무하였으며, ◎◎팀 팀장은 ‘ㄱ사업’에 있어서 인사·재무·계약·구매·상업·수익관리·ASQ 등 행정업무를 주관⁵³⁾하는 것으로 선발되었다. 그리고 ㄴ사업권 계약이행보증서를 접수하는 문서에 B 차장 다음으로 결재하였다.

그러나, PM의 업무분장에 따라 상업시설 관리 업무를 실제로 주관하지 않았으며, ‘Commercial Officer’인 B 차장이 주관하였다.⁵⁴⁾ H 팀장이 계약이행보증서 접수문서의 결재선에 들어간 것은 주무팀장에게 행정업무에 대한 단순 보고로 판단⁵⁵⁾되며, 계약이행보증서 관련 업무에 H 팀장이 실질적으로 관여하여 업무를 지시하거나, 감독하는 것은 확인되지 않는다. 따라서 H 팀장이 ㄴ사업권의 계약이행보증서와 관련된 업무에 관여되었다고 볼 수 없다.

또한, ☐☐법인으로 진출된 2019. 8. 1. 이후에는 ☐☐법인 「직제규정」에 따라 H 팀장은 HR·교육·행정·법무 업무만을 주관하였으며, ㄴ사업권을 포함한 상업관리 업무는 ‘Commercial Officer’인 B 차장이 주관하였다.

따라서 H 팀장은 회계직원책임법 제2조 제4호에 따른 회계관계직원에 해당하지 않는다.

라) C의 경우

C PM은 2018. 9. 15.부터 2021. 7. 31.까지 ‘ㄱ사업’을 총괄하면서, ㄴ사업권의 최종 전결권자로서 업무를 총괄하였다. 그리고 B 차장이 접수한 보증기간이 잘못된 ㄴ사업권 계약이행보증서의 접수문서에 대해 2018. 10. 14. 결재하였다.

그리고 ㄴ사업권 계약이행보증서 접수 이후에도 C PM은 ㄴ사업권과 관련하여 계약담당자로 ㄴ사업권 계약이행보증서를 관리하는 업무를 총괄하였다.

상기와 같이 ㄴ사업권 계약이행보증서를 접수하고 관리하는 업무를 총괄한 C PM은 ㄴ사업권 계약담당자 업무의 보조자에 해당한다.

따라서 C PM은 회계직원책임법 제2조 제4호에 따른 회계관계직원에 해당한다.

마) D, E, F, G의 경우

A가 2021. 2. 13. ☐☐법인을 퇴사한 이후, 후임자로 D와 E가 ㄴ사업권 계약관리 업무를 담당하였다. D는 2021. 8. 15.부터 2023. 8. 14.까지 실무 업무를 담당하였으며, D의 직상위자인 E는 2021. 2. 14.부터 2022. 6. 15.까지 Supervisor로서 업무를 수행하였다. E 퇴사 이후 Supervisor로서 업무는 재입사한 A가 2022. 6. 19.부터 2023. 8. 20.까지 수행하였다.

B 차장의 후임자인 F 부장은 2021. 5. 26.부터 2023. 8. 25.까지 ☐☐법인의 ‘상업시설 운영 및 시설관리 팀장’으로 근무하였고, ㄴ사업권 계약이행보증서 관리 업무를 주관하였다.

C PM의 후임자인 G 법인장은 2021. 8. 1.부터 현재까지 ㄴ사업권 계약이행보증서 관리 업무를 총괄하고 있다.

그러나, 상기 업무 관련자(D, E, F 부장, G 법인장)들은 모두 ☐☐법인 소속이며, ☐☐법인에서 채용된 직원의 경우 상기 “3.-나.-1)-가)” A의 검

Management Dep.’의 팀장으로 파견되었으며, 2021. 8. 15. ☐☐법인 직제규정 개정으로 ‘Business Management Dep.’의 하위조직은 폐지되고, 상업업무는 신설된 ‘Facility & Commercial Dep.’으로 조정되었음

53) ‘인사·재무·계약·구매·상업·수익관리·ASQ 등 행정업무 총괄’ (☆☆처-3244, '18.9.3.)

54) C PM에 따르면 H 팀장은 상업시설 관련 업무를 수행하지 않았다고 진술함 (10.25. 유선통화)
- (B 차장 문답서 2페이지 세 번째 질문 답변) “H 팀장과 업무는 분리가 되어 있었다고 봐야 할 것 같습니다.”

- (H 팀장 문답서 3페이지 첫 번째 질문 답변) “PM은 항상 ~ 상업은 B 차장을 불러 처리했습니다. ~ Key Personnel 위주로 업무를 나눠서 했습니다.”

- (◎◎팀 팀장 전임자인 L 팀장 진술) “상업은 B 차장이 담당하고 있어서, H 팀장에게 인수인계하지 않았으며, 사업관리·HR·교육에 대해서 인수인계하였다.”

55) I 차장 문답서 2페이지 첫 번째 질문 답변 (“현지법인 설립 이전 및 이후에도 주무팀장에게는 재무와 일반행정에 관한 업무가 보고되었습니다.”)

토 내용과 같이 「회계직원책임법」 제2조 제3호 및 제4호의 적용대상에 해당하지 않는 것으로 판단된다.

따라서 ㄴ사업권 계약이행보증서 갱신을 포함한 관리업무를 수행한 ☒법인 소속 D, E, F 부장, G 법인장은 회계직원책임법에 따른 회계관계 직원에 해당되지 않는다.

2) 고의 또는 중대한 과실이 있었는지 여부

가) A의 경우

☆☆처(☉☉팀)이 2018. 10. 2. ♀♂와 체결한 ㄴ사업권 계약서 제7조를 보면 계약기간이 5년으로 명시되어 있을 뿐만 아니라 ♀♂가 공항공사에 제출해야 할 계약이행보증서의 보증기간을 5년 3개월로 명시하고 있다.

그러므로 ㄴ사업권 실무담당자인 A는 계약이행보증서 접수 시 당연히 보증기간과 보증금액을 확인했어야 한다. 또한 A는 조금만 주의를 기울였어도 계약이행보증서 접수 시 ㄴ사업권 계약이행보증서가 잘못 발행되었다는 점을 쉽게 알 수 있었다.

그리고 ☒법인으로 ‘ㄱ사업’ 일체 업무가 이관된 2019. 7. 1. 이후, A는 ㄴ사업권 계약이행보증서의 보증시작일인 영업개시일이 2019. 2. 2.임을 ♀에게 2019. 8. 26. 통보하였다.

A는 ㄴ사업권 계약서에 의거하여 ☒법인이 영업개시일(2019. 2. 2.)을 시작일로 하는 계약이행보증서를 ♀로부터 다시 제출받도록 점검하고 조치를 취했어야 했으나, 아무런 조치도 취하지 않았다.

따라서, ㄴ사업권 계약이행보증서를 접수 시 약간의 주의만 기울였었거나, ㄴ사업권의 영업개시일을 확정하고 이를 통보하는 과정에서 ㄴ사업권 계약서에 대해 주의를 기울였다면, ㄴ사업권 계약이행보증서가 잘못 발행되어 있었다는 점을 알 수 있었으므로, ㄴ사업권 계약이행보증서 업무를 담당한 A의 행위는 중과실에 해당하는 것으로 판단된다.

나) B 및 C의 경우

A의 상급자 또는 관리·감독자인 B 차장 및 C PM이 조금만 주의를 기울여도 확인 가능한 오류를 실무 담당자로부터 보고받았음에도 불구하고 관리·감독을 게을리하여 이를 바로잡지 못하였다면 이러한 행위는 중과실에 해당할 수 있으나, 상당한 주의를 기울였어도 그러한 오류를 발견할 수 없는 상황이었다면 이를 중과실로 보기는 어렵다.

B 차장 및 C PM에게는 ㄴ사업권 관련 계약 전반을 준수하여 업무를 수행할 의무가 있었고, 아랍어를 전혀 읽을 수 없더라도 계약이행보증서에서 보증기간은 가장 기본적인 사항에 해당한다. 그리고 계약이행보증서 상에서 숫자로 기재된 보증기간(연도)을 확인하는 것은 어렵지 않았으며, 적어도 현지직원에게 물어보는 방법 등을 통해 쉽게 확인할 수 있었다.

그리고 ☒법인으로 ‘ㄱ사업’ 일체 업무가 이관된 2019. 7. 1. 이후, A는 ㄴ사업권 계약이행보증서의 보증시작일인 영업개시일이 2019. 2. 2.임을 ♀에게 2019. 8. 26. 통보하였고, B 차장과 C PM은 이를 결재하였다.

B 차장, C PM은 ㄴ사업권 계약서에 의거하여 ☒법인이 영업개시일(2019. 2. 2.)을 시작일로 하는 계약이행보증서를 ♀로부터 다시 제출받도록 점검하고 조치를 취했어야 했으나, 아무런 조치도 취하지 않았다.

따라서, ㄴ사업권 계약이행보증서를 접수 시 약간의 주의만 기울였었거나, ㄴ사업권의 영업개시일을 확정하고 이를 통보하는 과정에서 ㄴ사업권 계약서에 대해 주의를 기울였다면, ㄴ사업권 계약이행보증서가 잘못 발행되어 있었다는 점을 알 수 있었으므로, ㄴ사업권 계약이행보증서 업무를 주관한 B 차장과 총괄한 C PM의 행위는 중과실에 해당하는 것으로 판단된다.

다) D, E의 경우

상기 “3.-나.-1)”에서 검토한 바와 같이 ㄴ사업권과 관련하여 D와 E는 계약담당자로 ㄴ사업권 계약이행보증서를 관리하는 업무를 담당하였다.

하지만, ㄴ사업권 계약이행보증서 접수 시점 관련자들은 ㄴ사업권 계약이행보증서가 잘못 발행되어 있다는 점을 인지하지 못하였고, 그로 인해 이후 후임자들로서는 업무 인수 당시 전임자로부터 ㄴ사업권 계약이행보증서가 잘못 발행되었다는 사실을 전달받지 못한 사정이 존재한다.

한편, 2022. 1. 26. ㉡법인장 지시에 따라 D와 E⁵⁶⁾는 상업시설 계약의 계약이행보증서 원본을 재무부서로 이관하는 과정에서 상업시설 계약이행보증서 현황을 작성했었고, 상업시설 계약이행보증서 현황에는 ㄴ사업권의 계약이행보증서 보증기간이 4년임에 따라 갱신이 필요하다는 내용을 명시하였다.

그러나 E가 기안한 계약이행보증서 원본을 재무부서에서 보관하도록 하는 과정에서 만들어진 문서⁵⁷⁾를 보면, “I hereby request to approve the handover of the original bank letters guarantee for all the contracts signed to operate the commercial units inside terminal 4.”으로 되어 있다.

‘handover’의 사전적 정의를 보면 권력·책임의 이양/양도, 제출, 인계로 정의하고 있어 원본 서류의 단순한 제출과는 의미를 달리하고 있다. 실제 ㉡법인 내 문서를 살펴보면, 단순한 서류의 제출에 대해서는 ‘submission’을 사용하고 있는 점이 확인된다.

그러나, 이러한 문서에 대해 F 부장 및 G 법인장은 D와 E에게 당초 지시대로 계약이행보증서 원본을 재무부서에서 보관하는 것으로 판단하고 문서 검토 없이 이를 결재하였다.

이에 따라 D와 E는 ㄴ사업권 계약이행보증서의 일체 업무가 재무부서로 이관된 것으로 인식하였고, 이후 F 부장으로부터 ㄴ사업권 계약이행보증서 갱신할 것을 지시받은 바가 없고, ㄴ사업권 계약이행보증서 갱신은

문서에 따라 재무부서에서 수행할 것으로 판단했었다.

하지만 ◆◆는 2021. 10. 24. 상업시설 사용료의 추가 감경이나 면제가 없음을 ㉡법인에 통보하여 ‘22년 10월부터는 미납이 문제되고 있고, ㉡법인은 ♡♣에게 미납된 상업시설 사용료에 대한 납부를 총 5회 독촉하는 문서를 발송하였다.

이러한 상황 하에서 D와 E는 ㄴ사업권 실무 담당자로서 잘못된 계약이행보증서가 궁극적으로 공항공사의 재정적 부담으로 이어질 가능성을 고려하여, ㄴ사업권 계약이행보증서에 따라 실제로 계약이행보증이 이행될 수 있는지를 확인했어야 한다.

그러므로 D와 E는 ㄴ사업권 계약이행보증서 몰수 여부에 대해 검토하고 이를 F 부장 및 G 법인장에게 보고를 하였다면, 이를 바로잡을 수 있었음에도 그러한 조치 없이 방치하여 보증보험 청구권이 소멸되는 등 불법행위를 치유할 수 있는 기회를 일실하였으므로, D와 E는 경과실에 해당되는 것으로 판단된다.

라) F 부장, G 법인장의 경우

상기 “3.-나.-1)”에서 검토한 바와 같이 ㄴ사업권과 관련하여 F 부장과 G 법인장은 계약담당자 및 계약담당자 업무의 보조자로 ㄴ사업권 계약이행보증서를 관리하는데 있어서 각각 주관·총괄하였다.

하지만, ㄴ사업권 계약이행보증서 접수 시점 관련자들은 ㄴ사업권 계약이행보증서가 잘못 발행되어 있다는 점을 인지하지 못하였고, 그로 인해 이후 후임자들로서는 업무 인수 당시 전임자로부터 ㄴ사업권 계약이행보증서가 잘못 발행되었다는 사실을 전달받지 못한 사정이 존재한다.

또한, 2022. 1. 26. D와 E는 상업시설 계약의 계약이행보증서 원본을 재무부서로 이관하는 과정에서 상업시설 계약이행보증서 현황을 작성했었고, 상업시설 계약이행보증서 현황에는 ㄴ사업권의 계약이행보증서 보증기간이 4년임에 따라 갱신이 필요하다는 내용을 명시하였으나, F 부장 및 G

56) 문서기안자는 E이나, D 문답서 5페이지 첫 번째 질문 답변(“22년 1월에 제가 보증서 현황자료를 작성하였고 마라피의 보증서 리뉴가 필요한 사실도 작성했습니다.”)을 통해 D도 함께 작성하였음이 확인됨

57) ㉡법인-2022-24(2022.1.26.) Terminal 4 Investor's Bank Letters Guarantee
(결재선: [Submitter] E(상업부서 직원) → [Approver] F(상업총괄) → [Supporter] I → [Approver] G(법인장))

법인장은 D와 E에게 당초 지시대로 계약이행보증서 원본을 재무부서에서 보관하는 것으로 판단하고 문서 검토 없이 이를 결재하였다.

이로 인해 F 부장 및 G 법인장은 L사업권의 계약이행보증서가 갱신이 필요하다 것을 계속 인지하지 못하고 있었다.

하지만 ◆◆는 2021. 10. 24. 상업시설 사용료의 추가 감경이나 면제가 없음을 ☐☐법인에 통보하여 '22년 10월부터는 미납이 문제되고 있고, ☐☐법인은 ♡♡에게 미납된 상업시설 사용료에 대한 납부를 총 5회 독촉하는 문서를 발송하였다.

이러한 상황 하에서 F 부장 및 G 법인장은 L사업권 관리업무를 주관·총괄한 자로서 잘못된 계약이행보증서가 궁극적으로 공항공사의 재정적 부담으로 이어질 가능성을 고려하여, L사업권 계약이행보증서에 따라 실제로 계약이행보증이 이행될 수 있는지를 확인했어야 한다.

그러므로 F 부장 및 G 법인장은 L사업권 계약이행보증서 몰수 여부에 대해 확인하였다면, 이를 바로잡을 수 있었음에도 그러한 조치 없이 방치하여 보증보험 청구권이 소멸되는 등 불법행위를 치유할 수 있는 기회를 일실했으므로, F 부장 및 G 법인장은 경과실에 해당되는 것으로 판단된다.

3) 의무 위반행위 여부

L사업권 계약서 제7조에 의거하여 ☆☆☆(◎◎팀) 및 ☐☐법인은 ♡♡로부터 총 계약금액의 10%인 계약이행 보증금액(261,000 디나르)에 대해 영업개시일로부터 5년 3개월 동안 유효한 계약이행보증서(수익자: 인천국제공항공사)를 계약체결일(2018. 10. 2.)로부터 2주 이내(2018. 10. 16.까지)에 제출 받아야한다.

또한, ☆☆☆(◎◎팀) 및 ☐☐법인은 L사업권 계약서 제17조 제2항에 의거하여 상업시설 사용료를 체납할 경우 계약이행보증서에서 해당 금액만큼 공제할 수 있으며, 동 계약서 제22조 제1항 제12호에 의거하여 계약

체결일로부터 2주 이내에 계약이행보증서를 제출하지 않거나, 계약이행보증서를 유지하지 못하면 L사업권 계약을 해지할 수 있다고 되어 있다.

☆☆☆(◎◎팀) 및 ☐☐법인 소속인 A, B 차장, C PM과 이후 후임자 D, E(이후 후임자 A 포함), F 부장, G 법인장(이하 “A 등 관련자 7인”이라 한다)은 L사업권 계약이행보증서에 따라 실제로 계약이행보증이 이행될 수 있도록 적절한 조치를 하는 등 공항공사 및 ☐☐법인의 인사규정에 따라 성실로써 맡은 바 책임을 다해야 하나 그러하지 않았다.

따라서 L사업권 계약이행보증서에 대한 부적정한 접수·관리와 관련하여 A 등 관련자 7인(A, B 차장, C PM, D, E, F 부장, G 법인장)은 L사업권 계약서와 공항공사 및 ☐☐법인의 인사규정을 위반한 것으로 판단된다.

4) 손해 발생 여부

L사업권 운영사업자인 ♡♡의 상업시설 사용료 체납에 따라 ◆◆는 ♡♡의 계약이행보증서 몰수를 2023. 8. 13. 지시하였다. 그러나 ☐☐법인은 ♡♡의 계약이행보증서 보증기간(2018. 9. 20. ~ 2022. 12. 20.)이 이미 도과함에 따라 ♡♡의 계약이행보증서를 몰수하지 못하였다.

이로 인해 ‘L사업’ 계약서58)에 의거하여, 몰수하지 못한 ♡♡의 계약이행보증금 금액(261,000 디나르)은 전액 공항공사가 ◆◆에 2023. 8. 31. 납부하였다. 그 결과 공항공사는 261,000 디나르(1,119,940,560 원)의 손실이 발생되었다.

5) 행위와 결과 간 상당한 인과관계 여부

공항공사는 상기 “3.-나.-4)”의 내용과 같이 1,119,940,560 원 만큼의 손해가 발생하였는데, 이러한 손해의 발생은 ◆◆의 L사업권 계약이행보증서 몰수 지시에 대해 해당 계약이행보증서의 보증기간이 이미 도과되어 몰수하지 못함에 따라 ‘L사업’ 계약서에 따라 공항공사가 지급함에 따른

58) Special Technical Conditions of the Agreement - 24.Charges - (5) Collection

것이다.

그리고 ㄴ사업권 계약이행보증서의 보증기간이 도과된 원인을 A 등 관련자 7인(A, B 차장, C PM, D, E, F 부장, G 법인장), ☆☆☆, ㉠㉠법인의 확인서·답변서·문답서 등 기타 관계 증거서류를 통해 확인한 결과, ㄴ사업권 계약이행보증서를 최초 접수하는 시점에 잘못 발행된 계약이행보증서를 접수하였고, ㉠㉠의 계약이행보증서 몰수 지시 전까지 계약이행보증서를 갱신하지 않은 것에 따른다.

따라서, ㄴ사업권 계약이행보증서의 접수 및 관리업무를 적정하지 않게 수행한 A 등 관련자 7인(A, B 차장, C PM, D, E, F 부장, G 법인장)의 행위와 손해 발생 간에는 직접적인 인과관계가 존재하는 것으로 판단된다.

6) 기타 책임조각사유 여부

B 차장의 확인서 및 문답서에 따르면, 2018년 9월에 상업시설 업무를 담당하게 되었고, ㉠㉠의 계약이행보증서를 접수하던 2018년 10월은 상업시설 업무를 파악하던 시기였으며, ㄴ사업권 계약업무와 관련된 후속처리하는 주로 현지직원(A 등)이 진행했다고 진술하였다. 그리고 B 차장은 현지 직원이 계약이행보증서를 확인했을 거라는 생각으로 ㄴ사업권 계약이행보증서 접수 문서를 결재했다고 진술하였다.

또한, 전체 상업시설 사업권이 25개로 상업시설 사업권의 입찰, 협상, 매장 공사관리 등 ‘ㄴ사업’ 초기 업무량이 과도하여 ㄴ사업권 계약이행보증서를 접수할 때 자세하게 확인할 수 있는 상황이 아니었다고 진술하였다.

그리고 ㅎ국에서는 본사처럼 계약이행보증서를 계약부서와 사업부서가 모두 확인하는 시스템이 부재했으며, 본사의 지원과 인력도 부족한 상황이었다고 진술하였다.

이와 관련하여 B 차장을 포함한 당시 과견자 및 ☆☆☆는 ‘ㄴ사업’ 초기 열악한 근무환경과 과도한 업무량에 대한 의견이 일치하고, 계약이행보증서 사고를 예방할 수 있었던 시스템이 부재했다는 점 등 조직의 내부통제

시스템이 전무했던 것도 확인된다.

그러나, ‘Commercial Officer’인 B 차장은 상업업무를 총괄하는 자이며, 이에 따라 상업시설 계약체결 및 계약관리 업무를 수행하였던 바, 계약이행보증서 접수 및 관리 업무에 대해 책임이 있다. 열악한 근무환경과 과도한 업무량, 내부통제시스템의 부재를 고려하더라도, ㄴ사업권 계약이행보증서를 접수하는 행위에 있어서 보증기간을 확인하는 것은 단순한 행위이며, 상당한 시간과 노력이 요구되는 행위가 아니었다.

따라서, B 차장이 계약이행보증서를 접수했던 행위에 있어서, B 차장의 의견 중 일부는 인정될 수 있는 여지가 존재하나, 이로 인해 B 차장의 책임이 조각된다고 판단하기에는 충분하다고 볼 수 없다.

한편, 2022. 1. 26. G 법인장이 상업시설 사업권 계약이행보증서 원본을 재무부서에서 보관하도록 지시했으나, A, D, E는 이를 계약이행보증서 갱신 등 관리업무도 재무부서에 이관되는 것으로 이해했다고 진술⁵⁹⁾하였다. 이에 따라 ㄴ사업권 계약이행보증서의 보증사고 발생에 대한 책임은 재무부서에 있다는 의견을 문답을 통해 진술하였다.

계약이행보증서 원본을 재무부서에서 보관하도록 하는 과정에서 만들어진 문서⁶⁰⁾의 문구를 살펴보면, “I hereby request to approve the handover of the original bank letters guarantee for all the contracts signed to operate the commercial units inside terminal 4.”으로 되어 있으며, 이를 F 부장 및 G 법인장이 결재하였다.

‘handover’의 사전적 정의를 보면 권력·책임의 이양/양도, 제출, 인계로 정의하고 있어 원본 서류의 단순한 제출과는 의미를 달리하고 있다. 실제

59) A 문답서 6페이지 두 번째 질문 답변 (“F 부장과 사라는 계약이행보증서 원본을 재무부서로 넘겼고 보증서의 관리 책임도 재무부서로 이관되었다고 이야기를 했었습니다.”)
D 문답서 4페이지 첫 번째 질문 답변 (“22년 1월 이후에는 보증서 원본을 재무부서로 이관했기 때문에 재무부서가 계약이행보증서를 관리해야 합니다.”)

60) ㉠㉠법인-2022-24(2022.1.26.) Terminal 4 Investor's Bank Letters Guarantee
(결재선: [Submitter] E(상업부서 직원) → [Approver] F(상업총괄) → [Supporter] I → [Approver] G(법인장))

☒☒법인 내 문서를 살펴보면, 단순한 서류의 제출에 대해서는 ‘submission’을 사용하고 있는 점이 확인된다.

그러므로, G 법인장의 지시에 대해 당시 A, D, E는 F 부장 및 G 법인장과 인식 차이가 존재했었던 것으로 확인된다.

하지만, A, D, E는 2022년 1월 이후에도 ㄷ 사업권과 관련하여 운영사업자에게 계약이행보증서를 갱신할 것을 2022. 3. 27. 통보하였고, ㄷ 사업권과 관련하여 운영사업자에게 계약이행보증서를 갱신할 것을 2022. 8. 4. 통보하는 등 ㄴ사업권 외 다른 상업시설에 대해서는 계약이행보증서 관리업무를 계속 수행해오고 있었다.

그러므로 2022년 1월 ☒☒법인장의 지시에 대해 혼선이 존재했는지 몰라도 이후 상업시설의 계약이행보증서에 대해 지속적으로 업무를 처리해 온 점을 살펴볼 때, ㄴ사업권의 계약이행보증서 관리업무를 재무부서로 이관되었다는 A, D, E는 주장은 당사자들의 상반된 행위로 인정하기 어렵다.

7) ㄴ사업권 운영사업자의 책임

ㄴ사업권 계약서 제18조에 따르면 ♀♀는 ㄴ사업권으로 발생한 손실에 대해서 책임을 가지며, 동 계약서 제19조에 따라 ♀♀는 이러한 손실에 대해 공항공사에게 배상하도록 하고 있다.

그러므로 ㄴ사업권 계약서에 의거하여 ♀♀의 상업시설 사용료 미납으로 발생한 공항공사의 손실은 ♀♀가 배상해야할 의무가 존재하는 것으로 확인된다.

이에 따라 ☒☒법인은 이와 관련하여 ♀♀의 계약 위반에 따른 손해배상 청구소송 소장을 2023. 9. 18. ㅎ국 법원에 제출하였으며, 2023. 12. 25. 변론기일이 잡히는 등 공항공사의 손실에 대해 배상받기 위한 법적 조치를 진행하고 있다.

한편, 감사원 「변상판정 처리기준」 제7조(변상책임의 판정) 제2항 “회계관계직원의 변상책임과 계약상대방의 배상책임(불법행위, 계약불이행 또는 부당이득의 반환 등에 기인한 것을 말한다) 등이 경합하는 경우에는 1차적으로 계약상대방의 배상책임을 묻는 것을 원칙으로 한다.”에 의거, 관련된 회계관계직원의 변상책임이 확인되더라도 계약상대방인 ♀♀의 배상책임을 묻는 것이 우선되어야 한다.

8) 변상 및 손해배상 책임

가) 변상 책임

상기 ‘3.-나.-1)~6)’에서 종합적으로 검토한 바와 같이 회계직원책임법 제2조 제4호에 따른 회계관계직원에게 해당되는 B 차장과 C PM은 변상책임이 인정된다고 판단된다.

그러나, B 차장과 C PM에게 변상책임을 묻기에 앞서, 상기 ‘3.-나.-7)’에서 검토한 바와 같이 변상책임에 대한 소멸시효가 완성되기 전까지는 계약상대방인 ♀♀의 계약불이행에 따른 배상책임을 묻는 것이 우선되어야 한다.

따라서, 변상책임이 인정되는 B 차장과 C PM에 대해 변상명령 신청을 유보하되, 변상책임에 대한 소멸시효(손해발생을 안 날로부터 3년, 있는 날로부터 10년)가 완성되기 3개월 전까지 유보 사유가 해소되지 않는다면, 변상명령 신청을 검토하여 처리되도록 해야 한다.

나) 손해배상 책임

대한민국 대법원은 공무원 아닌 회계관계직원이 중과실로 회계직원책임법 제4조 제1항에 따라 변상책임을 지는 경우에도 그 회계관계직원의 소속단체에 대한 민법상의 불법행위책임이 배제되는 것은 아니라는 입장⁶¹⁾이다.

다만, 대법원은 “사용자가 피용자의 업무수행과 관련하여 행해진 불법행

61) 대법원 2006. 11. 16. 선고 2002다74152 전원합의체 판결

위로 인하여 직접 손해를 입었거나 그 피해자에게 사용자로서의 손해배상 책임을 부담한 결과로 손해를 입게 된 경우에 있어서 사용자는 그 사업의 성격과 규모, 시설의 현황, 피용자의 업무내용, 근로조건이나 근무태도, 가해행위의 상황, 가해행위의 예방이나 손실의 분산에 관한 사용자의 배려 정도, 기타 제반 사정에 비추어 손해의 공평한 분산이라는 견지에서 신의칙상 상당하다고 인정되는 한도 내에서만 피용자에 대하여 그 구상권을 행사할 수 있다고 보아야 한다”고 판시⁶²⁾하여, 사실상 손해배상책임 인정을 제한하고 있다.

그러므로 앞서 ‘3.-나.-8)-가)’에서 진술한 바와 같이 변상책임이 인정되는 B 차장과 C PM을 제외한 ㄴ사업권 계약이행보증서 관리업무를 담당·주관·총괄한 A와 이후 후임자 D, E, F 부장, G 법인장에 대해 배상책임을 살펴봐야 한다.

A와 이후 후임자 D, E, F 부장, G 법인장에 대한 배상책임은 상기 ‘3.-나.-1)~6)’에서 검토한 바와 같이 배상책임이 인정된다고 판단된다.

다만, 변상책임과 마찬가지로 A와 이후 후임자 D, E, F 부장, G PM에 배상책임을 묻기에 앞서, 상기 ‘3.-나.-7)’에서 검토한 바와 같이 계약상대방인 ♀♀의 계약불이행에 따른 배상책임을 묻는 것이 우선되어야 한다.

또한, ㅎ국 법원에서 ☐☐법인이 직접 채용한 현지직원들의 법적 책임을 인정하지 않거나, 상당 부분 제한할 가능성이 있으며, 설령 일부 책임이 인정되더라도 책임재산이 적은 개인을 상대로 하여서는 그 집행 가능성 등을 종합적으로 판단해야 한다.

따라서, A와 이후 후임자 D, E, F 부장, G 법인장에 대한 배상책임을 묻는 것은 유보하되, 배상책임에 대한 소멸시효가 완성되기 3개월 전까지 유보 사유가 해소되지 않는다면, 배상책임을 묻는 것에 대해 검토하여 처리되도록 해야 한다.

Ⅲ. 관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

1. B 차장

B 차장은 현지직원이 계약이행보증서를 확인했다는 전제 하에 관리자가 아닌 상업업무의 선임자로서 계약이행보증서 관련 문서에 결재했다고 하였다. 또한 당시 과도한 업무량, 현지에서는 본사처럼 계약이행보증서를 계약부서와 사업부서가 확인하는 시스템이 부재했으며, 본사의 지원과 인력도 부족한 상황이었다는 의견이다.

검토결과, B 차장은 상업업무를 총괄하는 담당자로 상업시설 계약체결 및 계약관리 업무를 수행한 바, 계약이행보증서 접수를 포함하여 상업 관련 업무에 대해서는 책임을 지는 것은 당연하다. 그리고 ♀♀ 영업개시일이 확정되었을 때, 계약기간동안 유효한 계약이행보증서를 다시 제출 받았어야 하는 것은 B 차장의 책임이다.

또한 계약이행보증서 접수 시 보증기간과 보증금액은 반드시 확인해야 하는 기본적인 사항이며, 숫자로 기재되었던 보증금액과 보증기간의 연도는 조금의 주의를 기울였다면 확인 가능했던 바, B은 계약이행보증서 접수 업무 상 과실이 없다고 할 수 없다.

2. H 팀장

H 팀장은 본인이 ◎◎팀장으로 선발되기는 했으나, 현지에서는 Key Personnel 체제에 따라 교육 업무를 담당했고 상업업무는 맡은 바 없어 본 건에 대해 책임이 없다고 진술하였다.

B 차장 또한 문답에서 “상업 관련 사안에 따라 H 팀장의 결재를 받았으나, H 팀장은 상업업무에 크게 관여하지 않았고, 상업 업무는 H 팀장 업무와는 분리되어 있었다.”고 진술하였다.

C 전 법인장은 2023. 10. 25. 감사반과의 전화통화에서 H 팀장은 당시

62) 대법원 1994. 12. 13. 선고 94다17246 판결 등 참조

상업 업무는 담당하지 않았다고 진술하였고, H 팀장의 전임자인 L 팀장도 2023. 10. 30. 이메일을 통해 후임자인 H 팀장에게 사업관리, HR, 교육에 대해서만 업무인수인계를 하였으며, 상업은 B 차장이 담당하고 있어 별도의 인수인계를 한 바 없다고 진술하였다.

이러한 점을 고려하였을 때 실질적으로는 H 팀장은 상업 관련 업무를 수행하지 않은 것으로 판단된다.

3. ☆☆처장 (▼▼팀)

☆☆처장은 감사결과를 받아들이면서 ㄱ사업 초기 현지의 열악한 근무 환경에서의 직원들의 노고와 해외사업 수행조직의 독립적인 성격 등을 고려해주시기 바란다는 의견이다.

4. ☒☒법인장

☒☒법인장은 감사결과를 받아들인다고 하였다.

5. 현지직원 A

A는 본인이 ♡♡ 계약이행보증서 원본을 접수하지 않았으며, B 차장으로 부터 ♡♡의 계약이행보증서를 접수하라는 업무 지시를 받은 적도 없다고 진술하였다. 또한 2022. 1. 26, 이후 모든 계약이행보증서를 갱신하거나 몰수하는 것은 재무부서의 업무로 본인이 계약이행보증서를 확인하고 갱신할 책임은 없다고 진술하였다.

그러나 A는 ㄴ사업권 실무 담당자로 ♡♡에 계약이행보증서 제출을 요청하는 문서를 작성하였다. 따라서 별도의 업무 지시가 없었다 하더라도 담당 사업권의 계약이행보증서 접수 업무를 수행했어야 하며, ♡♡의 영업 개시일 확정에 따라 계약이행보증서 갱신 업무를 했어야 했다. 또한 2022. 1. 26. 이후 계약이행보증서 관리 책임이 재무부서로 이관된 적이 없어, A는 2022. 1. 26. 이후에도 ♡♡ 계약이행보증서 갱신 등의 관리 책임이 있

다.

6. 현지직원 D

D는 2022. 1. 26. 계약이행보증서 원본이 재무부서로 hand over됨에 따라 이에 대한 관리 책임도 재무부서로 이관된 바, 본인에게는 ♡♡ 계약이행보증서 갱신의 책임이 없다는 의견이다.

그러나 D는 2022. 8. 4. 리무진 사업자 ㄹ에게 계약 재이행을 위해 유효한 계약이행보증서 제출을 요청하는 문서를 송부하였으며, 이를 통해 2022. 1. 26. 이후에도 상업부서에서 계약이행보증서 관리 업무를 한 사실을 확인했다. 따라서 D는 ♡♡ 계약이행보증서 갱신 업무에 책임이 있다.

IV. 징계요구 양정

(공항공사 기준) ㄱ사업의 ㄴ사업권 계약이행보증서 관리업무를 부당하게 처리한 공항공사의 B 차장, C 전 법인장 및 G 법인장의 행위는 공항공사 「인사규정」 제36조에 위배된 것으로 공항공사 「인사규정」 제50조 제1호 및 제3호의 징계사유에 해당한다.

(현지법인 기준) F 부장, A, E, D의 행위는 ☒☒법인 「인사규정」 제23조에 위배된 것으로, ☒☒법인 「인사규정」 제41조 제1호 및 제3호의 징계사유에 해당한다.

V. 조치할 사항

1. 공항공사 사장 (ㄹㄹ실장)은

① ㄱ사업의 ㄴ사업권 계약이행보증서 관리업무를 부당하게 처리한 관련자를 공항공사 「인사규정」 제50조 및 제51조에 따라 **징계처분(견책)**하시기 바랍니다. (징계)

< 관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
☆☆처 (☒☒법인)	1급	G	2021. 7. 19. ~ 현재	ㄱ사업 총괄	☆☆처 (해외파견)

② ㄱ사업의 ㄴ사업권 계약이행보증서 관리업무를 부당하게 처리하여 공항공사 「인사규정」 제50조 및 제51조에 따라 마땅히 징계처분(C:감봉, B:정직) 대상에 해당하나, 퇴직 또는 징계시효 완성으로 징계 처분이 불가한 관련자의 비위내용을 통보하오니 이를 인사자료로 활용하시기 바랍니다. **(통보-인사자료)**

< 관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
☆☆처	촉탁 계약	C	'18. 9. 18. ~ '19. 1. 23.	ㄱ사업 총괄	퇴사
☆☆처 (☒☒법인)	3급	B	2018. 5. 7. ~ 2021. 3. 26.	ㄱ사업 상업관리 총괄	◆◆원 (교육파견)

③ ㄱ사업 관리업무를 소홀히 하여 공항공사의 손실을 발생시킨 ☆☆☆(▼▼팀)에 대하여 「부서경고」 조치하시기 바랍니다. **(부서경고)**

2. 공항공사 사장 (☆☆처장)은

① ㄱ사업의 ㄴ사업권 운영사업자(♂♂)를 대상으로 하는 소송을 제기하여 채권 보전 조치하시기 바랍니다.(2023. 9. 18. ㅎ국 법원에 소송 제기) **(통보-시정완료)**

② ㄱ사업의 ㄴ사업권 운영사업자(♂♂)를 대상으로 제기한 소송을 대응하는데 있어서 적극적인 대응방안(예; 감사결과 손해배상 책임이 있는 자들

을 포함한 소송 전담조직 구성 등)을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**

③ 해외사업 유사사고 방지를 위해 회계관계직원에 대한 재정보증보험 가입을 의무화하고, 해외사업 유형별 체계적 업무 수행 매뉴얼을 마련하며, 해외사업 수행조직(팀, 지사, 법인 등)의 운영·관리 매뉴얼 및 사업 수행 실태를 주기적으로 점검할 수 있는 체계를 마련하시기 바랍니다. **(개선)**

④ ㄱ사업의 ㄴ사업권 운영사업자(♂♂)를 대상으로 제기한 소송에 대해 매분기말 소송 진행상황을 ●●실로 송부하고, 소송 결과로 공항공사의 손실이 100% 보전되지 않는 부분이 발생하거나, 배상책임에 대한 소멸시효가 완성되기 3개월 전까지 소송 결과가 확정되지 않을 경우 B 차장, C 전 법인장, G 법인장, F 부장, A, E, D의 배상책임을 묻는 방안을 검토하시기 바랍니다. **(통보)**

3. 공항공사 ●●실장은

① ㄱ사업의 ㄴ사업권 계약이행보증서 관리업무를 부당하게 처리하여 공항공사에 재산상 손실을 초래한 B, C의 경우 변상책임이 인정되나, 계약상 대방의 배상책임을 묻는 소송이 진행 중임에 따라 유보사유 해소 또는 변상책임에 대한 소멸시효가 완성되기 3개월 전까지 유보 사유가 해소되지 않는다면, 변상명령 신청을 검토하여 처리하시기 바랍니다. **(통보)**

4. ☒☒법인장은

① 계약이행보증서의 부실한 관리로 인하여 공항공사 및 ☒☒법인의 손실이 발생되지 않도록 계약이행보증서 관리업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(기관경고)**

② ㄱ사업의 ㄴ사업권 계약이행보증서 관리업무를 부당하게 처리한 관련자를 ☒☒법인 「인사규정」 제41조 및 제42조에 따라 **징계처분(전책)**하시기 바랍니다. **(징계)**

< 관련 자 >

완료)

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
☑☑법인	Senior Officer	D	'18. 8. 7. ~ 현재	ㄱ사업 상업관리 담당	☑☑법인

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략

③ ㄱ사업의 ㄴ사업권 계약이행보증서 관리업무를 부당하게 처리하여 ☑법인 「인사규정」 제41조 및 제42조에 따라 마땅히 징계처분(C:감봉, A:정직, F:감봉, E:감봉) 대상에 해당하나, 퇴직으로 징계처분이 불가한 관련자의 비위내용을 통보하오니 이를 재취업 등에 대한 인사자료로 활용하시기 바랍니다. (통보-인사자료)

< 관련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
☑☑법인	법인장	C	'19. 1. 24. ~ '21. 8. 14.	ㄱ사업 총괄	퇴사
☑☑법인	Supervisor	A	'18. 7. 1. ~ '21. 2. 13.	ㄱ사업 상업관리 담당	퇴사
	Manager		'22. 6. 19. ~ '23. 11. 13.		
☑☑법인	Director	F	'21. 5. 26. ~ '23. 8. 25.	ㄱ사업 상업관리 총괄	퇴사
☑☑법인	Supervisor	E	'18. 7. 18. ~ '22. 6. 15.	ㄱ사업 상업관리 담당	퇴사

④ 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 개인별 업무분장을 명확하게 정립하고, 계약이행보증서를 포함한 유가증권에 대한 주기적 점검체계 등 내부통제 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

⑤ ㄴ사업권 운영사업자(☑☑)를 대상으로 하는 소송을 제기하여 채권 보전 조치하시기 바랍니다.(2023. 9. 18. 호국 법원에 소송 제기) (통보-시정